

비정형사고 과실비율 기준

2020. 12.

No	내용	기준과실
1	횡단보도 보행자신호 우회전차량과 녹색 직진차량간 사고	A 100 : B 0
2	적색점멸 직진차량과 황색점멸 직진차량간 사고	A 70 : B 30
3	적색점멸 좌회전차량과 황색점멸 직진차량 간 사고	A 80 : B 20
4	적색점멸신호 직진차량과 황색점멸 좌회전차량간 사고	A 60 : B 40
5	중앙선 없는 이면도로 사거리에서 우회전차량과 우→좌 직진차량간 사고	A 70 : B 30
6	중앙선 없는 이면도로에서 우회전차량과 우측 좌회전차량간 사고	A 50 : B 50
7	비보호좌회전 차량과 우회전차량 간 사고	A 60 : B 40
8	신호없는 사거리 교차로에서 좌회전 차량과 맞은편 우회전 차량간 사고	A 60 : B 40
9	후행 우측 끼어들기 차량과 선행 우회전 대기차량간 사고 (우측 간 좁은 경우) - 이면도로에서 대로로 나오는 동일차로 선행후행차량간 사고	A 70 : B 30
10	추월 직진(좌회전) 차량과 선행 좌회전 차량과 사고	A 100 : B 0
11	좌회전 차로에서 직진 차량과 직진차로에서 좌회전 차량간 사고	A 40 : B 60
12	우회전차로에서 직진차량과 직진차로에서 우회전하는 차량 간 사고	A 40 : B 60
13	정차후 출발차량과 진로변경차량간 사고(교차로 아닌 곳)	A 70 : B 30
14	버스정류장에서 정차후 출발 버스차량과 추월차량간 사고	A 40 : B 60
15	동시 차로변경 사고(정차후 출발 진로변경 차량과 일반 진로변경 차량간 사고)	A 70 : B 30
16	동일차로 후행 선진로변경 차량과 선행 후진로변경 차량 간 사고	A 40 : B 60
17	중앙선 넘어 불법좌회전(또는 유턴) 차량과 정차후 후진차량간 사고	A 20 : B 80
18	선행 주차진행차량과 후행 추월차량간 사고	A 40 : B 60
19	주차장 통로 후진차량과 전진(후진)출차 차량간 사고	A 40(35) : B 60(65)
20	우회전 이륜차량과 우측 직진차량간 사고	A 60 : B 40
21	우측 직진 이륜차량과 우회전 차량간 사고	A 20 : B 80
22	동일차로 내 우측 급진입 추월 이륜차량과 선행 우회전 차량간 사고	A 90 : B 10
23	횡단보도(보행자신호 적색) 횡단 이륜차량과 신호에 따라 직진(좌회전)하는 차량간 사고	A 100 : B 0

1. 횡단보도 보행자신호 우회전차량과 녹색 직진차량간 사고

	기본과실	A 100 : B 0	
	사고상황	자동차 A : 횡단보도 보행자신호 우회전 자동차 B : 녹색 직진	
	수정요소	A	B
	A 대형차	+5	
	A 대회전	+10	
	A 현저한 과실	+10	
	A 중과실	+20	
	B 현저한 과실		+10
	B 중과실		+20

[도표해설]

사고 상황 :

양 방향 모두 신호기에 의한 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 횡단보도 보행자신호에 우회전하는 A차량과 녹색신호에 직진하는 B차량이 충돌한 사고이다.

기본과실 해설 :

신호기가 있는 교차로에서 신호는 양 차량 운전자가 신뢰하는 것으로, B차량은 A차량이 횡단보도 보행자신호에 신호를 위반하여 우회전할 것을 예상하고 주의해야 할 이유가 없으므로 A차량의 일방과실(100:0)로 정한다.

수정요소 해설 :

- 회전차량이 대형차량인 경우 회전반경이 클 수 밖에 없고 속도가 느려 직진하는 차량과의 사고위험성이 크기 때문에 일응 5% 과실 가산 요소로 참작한다.
- 회전차량이 우측단을 따라 우회전 하지 않고 크게 우회전하는 경우 도로교통법 제25조상 우회전 방법에 위반되고 나아가 직진차량과의 사고 위험성이 상당 부분 증가하므로 과실을 10% 가산한다.
- 양 차량의 현저한 과실 내지 중과실은 양 차량 진입 시점, 양 차량 진행 속도, 기타 충격부위 등 여러 사정을 비교하여 가감산한다.

[관련법규]

도로교통법 제2조(정의)

13. "교차로"란 '십(十)'자로, 'T'자로나 그 밖에 둘 이상의 도로(보도와 차도가 구분되어 있는 도로에서는 차도를 말한다)가 교차하는 부분을 말한다.

도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따른 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.

1. 교통정리를 하는 국가경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 "자치경찰공무원"이라 한다)

2. 국가경찰공무원 및 자치경찰공무원(이하 "경찰공무원"이라 한다)을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 "경찰보조자"라 한다)

도로교통법 제25조(교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.

⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가는 것은 아니 된다.

[참고판례]

대법원 2011. 7. 28. 선고 2009도8222 판결

교차로 직전의 횡단보도에 따로 차량보조등이 설치되어 있지 아니한 경우, 교차로 차량신호등이 적색이고 횡단보도 보행등이 녹색인 상태에서 횡단보도를 지나 우회전하다가 업무상과실치상의 결과가 발생하면 교통사고처리 특례법 제3조 제1항, 제2항 단서 제1호의 '신호위반'에 해당하는지 여부(적극) ; 교차로와 횡단보도가 연결하여 설치되어 있고 차량용 신호기는 교차로에만 설치된 경우에 있어서는, 그 차량용 신호기는 차량에 대하여 교차로의 통행은 물론 교차로 직전의 횡단보도에 대한 통행까지도 아울러 지시하는 것이라고 보아야 할 것이고, 횡단보도의 보행등 측면에 차량보조등이 설치되어 있지 아니하다고 하여 횡단보도에 대한 차량용 신호등이 없는 상태라고는 볼 수 없다. 위와 같은 경우에 그러한 교차로의 차량용 적색등화는 교차로 및 횡단보도 앞에서의 정지의무를 아울러 명하고 있는 것으로 보아야 하므로, 그와 아울러 횡단보도의 보행등이 녹색인 경우에는 모든 차량이 횡단보도 정지선에서 정지하여야 하고, 나아가 우회전하여서는 아니되며, 다만 횡단보도의 보행등이 적색으로 바뀌어 횡단보도로서의 성격을 상실한 때에는 우회전 차량은 횡단보도를 통과하여 신호에 따라 진행하는 다른 차마의 교통을 방해하지 아니하고 우회전할 수 있다. 따라서 교차로의 차량신호등이 적색이고 교차로에 연결한 횡단보도 보행등이 녹색인 경우에 차량 운전자가 위 횡단보도 앞에서 정지하지 아니하고 횡단보도를 지나 우회전하던 중 업무상과실치상의 결과가 발생하면 교통사고처리 특례법 제3조 제1항, 제2항 단서 제1호의 '신호위반'에 해당하고, 이때 위 신호위반 행위가 교통사고 발생의 직접적인 원인이 된 이상 사고장소가 횡단보도를 벗어난 곳이라 하여도 위 신호위반으로 인한 업무상과실치상죄가 성립함에는 지장이 없다.

대법원 2005. 5. 13. 선고 2005다7177 판결

신호등에 의하여 교통정리가 행하여지고 있는 교차로의 통행 방법과 운전자의 주의의무 ; 신호등에 의하여 교통정리가 행하여지고 있는 교차로를 진행신호에 따라 진행하는 차량의 운전자는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량들도 교통법규를 준수하고 충돌을 피하기 위하여 적절한 조치를 취할 것으로 믿고 운전하면 충분하고, 다른 차량이 신호를 위반하고 자신의 진로를 가로질러 진행하여 오거나 자신의 차량을 들이받을 경우까지 예상하여 그에 따른 사고발생을 미리 방지할 특별한 조치까지 강구할 주의의무는 없으며, 다만 신호를 준수하여 진행하는 차량의 운전자라고 하더라도 이미 교차로에 진입하고 있는 다른 차량이 있다거나 다른 차량이 그 진행방향의 신호가 진행신호에서 정지신호로 바뀐 직후에 교차로를 진입하여 계속 진행하고 있는 것을 발견하였다거나 또는 그 밖에 신호를 위반하여 교차로를 진입할 것이 예상되는 특별한 경우라면 그러한 차량의 동태를 두루 살피면서 서행하는 등으로 사고를

방지할 태세를 갖추고 운전하여야 할 주의의무는 있다 할 것이지만, 그와 같은 주의의무는 어디까지나 신호가 바뀌기 전이나 그 직후에 교차로에 진입하여 진행하고 있는 차량에 대한 관계에서 인정되는 것이고, 신호가 바뀐 후 다른 차량이 신호를 위반하여 교차로에 새로 진입하여 진행하여 올 경우까지를 예상하여 그에 따른 사고발생을 방지하기 위한 조치까지 강구할 주의의무는 없는 것이다(대법원 1995. 10. 13. 선고 95다29369 판결, 1999. 8. 24. 선고 99다30428 판결, 2002. 9. 6. 선고 2002다38767 판결 등 참조).

서울중앙지방법원 2019. 5. 3. 선고 2018나71399 판결

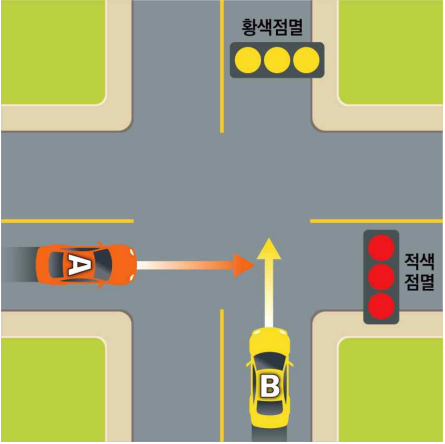
원고 차량이 북대전 IC 사거리 편도5차로 도로의 4차로를 화암네거리 방면에서 미래로 네거리 방면으로 직진 신호에 따라 주행하던 중, 우측 사거리에서 정지신호에 위반하여 진입한 피고 차량의 앞부분과 원고 차량의 조수석 뒷부분이 충돌한 사고에서, 신호등에 의하여 교통정리가 행하여지고 있는 교차로를 녹색등화에 따라 진행하는 차량의 운전자는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량들도 교통법규를 준수하고 충돌을 피하기 위하여 적절한 조치를 취할 것으로 믿고 운전하면 족하고, 다른 차량이 신호를 위반하고 자신의 진로를 가로질러 진행하여 올 경우까지 예상하여 그에 따른 사고발생을 미리 방지할 특별한 조치까지 강구할 주의의무는 없다고 할 것인바(대법원 1998. 6. 12. 선고 98다14252, 14269 판결 참조), 피고 차량은 정지신호를 위반하여 뒤늦게 교차로에 진입하였고 원고 차량의 조수석 뒷부분을 충격한 점에 비추어 원고 차량의 운전자가 전방주시의무를 이행하였다 하더라도 이 사건 사고를 피할 수는 없었다고 판단되므로, 이 사건 사고는 피고 차량 운전자에게 전적인 과실이 인정된다고 할 것이다.

[심의결정사례]

심의접수번호 2020-010633

동영상상 정상 신호에 직진하는 피청구차량과 횡단보도가 보행자 신호임에도 이를 무시하고 우회전하던 청구차량 간의 사고로 정상 신호에 직진하는 차량이 있고 횡단보도가 보행자 신호임에도 이를 위반하고 우회전하던 청구차량의 과실을 매우 중하게 인정할 수 있는 점, 피청구차량으로서도 횡단보도를 이미 지나 교차로에 진입하려던 청구차량을 인지할 수 있었으므로 각별히 주의할 의무가 있음에도 이러한 주의의무를 다소 게을리하고 직진한 것으로 인정할 수 있는 점, 양차량의 충돌 부위 등 고려하여 결정함. 청구차량 과실 90%, 피청구차량 과실 10%(청구차량의 신호위반과실을 인정하되 다소 선진입한 과실을 수정요소로 고려한 사례)

2. 적색점멸 직진차량과 황색점멸 직진차량간 사고

	기본과실	A 70 : B 30	
	사고상황	자동차 A : 직진(적색점멸신호) 자동차 B : 직진(황색점멸신호)	
	수정요소	A	B
	A 노면표시 위반	+10	
	A 현저한 과실	+10	
	A 중과실	+20	
	A 명확한 선진입	-10	
	B 노면표시 위반		+10
	B 현저한 과실		+10
	B 중과실		+20
	B 서행불이행		+20
	B 명확한 선진입		-10

[도표해설]

사고상황 :

적색점멸신호가 작동하는 도로에서 교차로에 진입하여 직진하는 A차량과 황색점멸신호가 작동하는 도로에서 교차로에 진입하여 직진하는 B차량이 충돌한 사고이다.

기본과실 해설 :

도로교통법은 적색등화가 점멸하는 신호등이 설치된 도로에서 교차로에 진입하려는 차량은 교차로 진입 전 일시정지 한 후 다른 교통에 주의하여 진행할 수 있다고 규정하여 일시정지 및 진로양보의무를 규정하고 있고 황색등화가 점멸하는 신호등이 설치된 도로에서 진행하는 차량은 다른 교통 또는 안전표지의 표시에 주의하면서 진행할 수 있다고 규정하고 있다. 따라서 적색점멸신호 도로에서 직진하는 A차량은 교차로 진입 전 일시정지하여 교차로에 접근하고 있는 다른 차량에게 진로를 양보할 주의의무를 부담하므로 A차량의 주의의무 위반 정도를 보다 중대하게 평가하여 기본과실을 70:30으로 정하였다.

수정요소 해설 :

- 교차로에 명백히 선진입한 차량의 경우 과실을 감경한다.
- 적색점멸신호가 작동하는 도로에서 진행하는 A차량이 서행하지 아니한 경우 과속 정도에 따라 현저한 과실 또는 중과실을 적용한다.
- 황색점멸신호에 교차로에 진입하는 B차량은 서행할 높은 주의의무가 요구되므로 서행의무를 불이행한 경우 과실을 가산한다.
- 노면표시를 위반하여 좌회전 지정차로나 우회전 지정차로에서 직진하여 교차로에 진입한 경우 해당 차량의 과실을 가산한다.

[관련법규]

도로교통법 제2조(정의)

28. "서행"(徐行)이란 운전자가 차 또는 노면전차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도로 진행하는 것을 말한다.

도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따른 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.

도로교통법 시행규칙 별표 2(신호기가 표시하는 신호의 종류 및 신호의 뜻)

구분		신호의 종류	신호의 뜻
차량 신호등	원형 등화	황색등화의 점멸	차마는 다른 교통 또는 안전표지의 표시에 주의하면서 진행할 수 있다.
		적색등화의 점멸	차마는 정지선이나 횡단보도가 있을 때에는 그 직전이나 교차로의 직전에 일시정지한 후 다른 교통에 주의하면서 진행할 수 있다.

도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)

① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가고 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

제31조(서행 또는 일시정지할 장소)

① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.

1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로

② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지하여야 한다.

1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로

2. 지방경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 안전표지로 지정한 곳

[참고판례]

대전지방법원 2015. 1. 20. 선고 2014나9524 판결

피고 차량이 적색점멸신호가 작동하는 도로에서 일시정지하지 않은 채 제한속도를 시속 20km 이상 위반한 과속 상태로 교차로에 진입하면서 황색점멸신호가 작동하는 도로에서 진입한 원고 차량을 충격한 사고에 대하여 피고 차량이 일시정지 없이 과속 상태로 주행한 과실 인정하되 다만 원고 차량도 황색점멸신호에 진행하면서 피고 차량의 진행상황에 대한 주의를 소홀히 한 잘못이 인정된다고 보아 피고 차량의 책임을 일부 제한함. 원고 차량 과실 10%, 피고 차량 과실 90%

[심의결정사례]

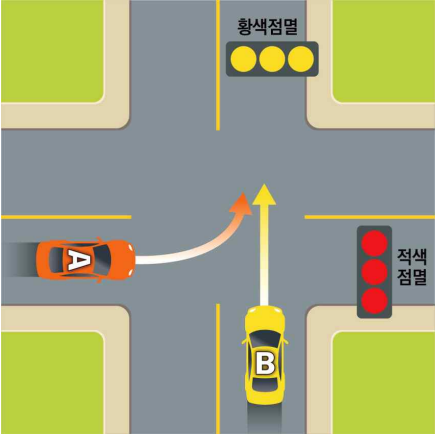
심의접수번호 2020-010900

청구차량이 황색 점멸신호에 직진 중이고 피청구차량이 적색 점멸신호에 직진하던 중 서로 충격된 사고로 양 차량이 거의 동시에 교차로 진입한 사고에 대하여 청구차량 과실 30%, 피청구차량 과실 70%

심의접수번호 2020-007413

청구차량이 적색 점멸신호가 작동하는 우측도로에서 일시정지 없이 교차로 진입하여 황색점멸신호가 작동하는 좌측도로에서 진입한 피청구차량을 충격한 사고로 청구차량이 적색점멸신호가 작동하는 도로에서 진입한 차량이나 피청구차량이 우회전차로에서 직진으로 진행한 점, 청구차량의 좌측면이 충격된 점 고려하여 과실비율 조정함. 청구차량 60%, 피청구차량 40%

3. 적색점멸 좌회전차량과 황색점멸 직진차량 간 사고

	기본과실	A 80 : B 20	
	사고상황	자동차 A : 좌회전(적색점멸신호) 자동차 B : 직진(황색점멸신호)	
	수정요소	A	B
	A 소좌회전·대좌회전	+5	
	A 노면표시위반	+10	
	A 현저한 과실	+10	
	A 중과실	+20	
	A 명확한 선진입	-10	
	B 노면표시 위반		+10
	B 현저한 과실		+10
	B 중과실		+20
	B 서행불이행		+20
	B 명확한 선진입		-10

[도표해설]

사고상황 :

적색점멸신호가 작동하는 도로에서 교차로에 진입하여 좌회전하는 A차량과 황색점멸신호가 작동하는 도로에서 교차로에 진입하여 직진하는 B차량이 충돌한 사고이다.

기본과실 해설 :

도로교통법은 좌회전하는 차량은 직진하려는 다른 차가 있을 때에는 진로를 양보하여야 한다고 규정하고, 적색등화가 점멸하는 신호등이 설치된 도로에서 교차로에 진입하려는 차량은 교차로 진입 전 일시정지 한 후 다른 교통에 주의하여 진행할 수 있다고 규정하고 있으며 황색등화가 점멸하는 신호등이 설치된 도로에서 진행하는 차량은 다른 교통 또는 안전표지의 표시에 주의하면서 진행할 수 있다고 규정하고 있다. 따라서 일시정지 및 양보의무가 부과된 적색점멸신호에 좌회전하려는 A차량은 교차로에 접근하고 있는 다른 차량에게 진로를 양보할 높은 주의의무를 부담하므로 양 차량의 기본과실을 80:20으로 정하였다.

수정요소 해설 :

- 소좌회전·대좌회전은 교차로통행방법을 위반하고 사고위험을 가중하는 행위이므로 이를 위반한 경우 A차량의 과실을 가산한다.
- 교차로에 명백히 선진입한 차량의 경우 과실을 감경한다.
- 적색점멸신호가 작동하는 도로에서 진행하는 A차량이 서행하지 아니한 경우 과속 정도에 따라 현저한 과실 또는 중과실을 적용한다.
- 황색점멸신호에 교차로에 진입하는 B차량은 서행할 높은 주의의무가 요구되므로 서행의무를 불이행한 경우 과실을 가산한다.
- 노면표시를 위반하여 좌회전 지정차로나 우회전 지정차로에서 직진하여 교차로에 진입한 경우 해당 차량의 과실을 가산한다.

[관련법규]

도로교통법 제2조(정의)

28. "서행"(徐行)이란 운전자가 차 또는 노면전차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도로 진행

하는 것을 말한다.

도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따른 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.

도로교통법 시행규칙 별표 2(신호기가 표시하는 신호의 종류 및 신호의 뜻)

구분		신호의 종류	신호의 뜻
차량 신호등	원형 등화	황색등화의 점멸	차마는 다른 교통 또는 안전표지의 표시에 주의하면서 진행할 수 있다.
		적색등화의 점멸	차마는 정지선이나 횡단보도가 있을 때에는 그 직전이나 교차로의 직전에 일시정지한 후 다른 교통에 주의하면서 진행할 수 있다.

도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)

① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가고 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

제31조(서행 또는 일시정지할 장소)

① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.

1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로

② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지하여야 한다.

1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로

2. 지방경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 안전표지로 지정한 곳

[참고판례]

서울중앙지방법원 2019. 6. 21. 선고 2018나59832 판결

원고 차량이 적색점멸신호가 작동하는 도로에서 좌회전하던 중 좌측 황색점멸신호가 작동하는 도로에서 제한속도를 시속 약 40km 초과한 상태로 직진하던 피고 차량과 충돌한 사고에 대하여 원고 차량이 일시정지 없이 교차로에 진입하였고 명백히 교차로에 선진입하였다고 보기 어려운 점, 다만 피고 차량 또한 황색점멸신호에 따라 다른 차량에 주의하면서 진행할 의무가 있음에도 제한속도를 현저히 초과하여 과속한 과실이 있다고 할 것인 점을 고려하여 판단함. 원고 차량 과실 60%, 피고차량과 과실 40%.

[심의결정사례]

심의접수번호 2020-007685

삼거리 교차로에서 황색점멸신호에 직진하는 청구차량과 좌측도로에서 적색점멸신호에 좌회전 진입한 피청구차량이 충돌한 사고로 피청구차량의 과실을 중하게 평가함. 청구차량 과실 15%, 피청구차량 과실 85%.

4. 적색점멸신호 직진차량과 황색점멸 좌회전차량간 사고

	기본과실	A 60 : B 40	
	사고상황	자동차 A : 직진(적색점멸신호) 자동차 B : 좌회전(황색점멸신호)	
	수정요소	A	B
	A 노면표시위반	+10	
	A 현저한 과실	+10	
	A 중과실	+20	
	A 명확한 선진입	-10	
	B 소좌회전·대좌회전		+10
	B 노면표시위반		+10
	B 현저한 과실		+10
	B 중과실		+20
	B 서행불이행		+20
	B 명확한 선진입		-10

[도표해설]

사고상황 :

적색점멸신호가 작동하는 도로에서 교차로에 진입하여 직진하는 A차량과 황색점멸신호가 작동하는 도로에서 교차로에 진입하여 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

기본과실 해설 :

적색등화가 점멸하는 신호등이 설치된 도로에서 교차로에 진입하려는 A차량은 교차로 진입 전 일시 정지하여 교차로에 접근하는 다른 차량에게 진로를 양보할 주의의무를 부담하고 이 경우 황색등화가 점멸하는 신호등이 설치된 도로에서 진입하는 차량이 좌회전을 하고 있는 경우에도 A차량은 여전히 일시정지하여 진로를 양보할 주의의무를 부담한다고 할 것이어서 황색등화가 점멸하는 신호등이 설치된 도로에서 좌회전하기 위하여 진입하는 B차량 보다 A차량의 과실을 무겁게 평가하여 양 차량의 기본과실을 60:40으로 정하였다.

수정요소 해설 :

- 교차로에 명백히 선진입한 차량의 경우 과실을 감경한다.
- 적색점멸신호가 작동하는 도로에서 진행하는 A차량이 서행하지 아니한 경우 과속 정도에 따라 현저한 과실 또는 중과실을 적용한다.
- 소좌회전·대좌회전은 교차로통행방법을 위반하고 사고위험을 가중하는 행위이므로 이를 위반한 경우 B차량의 과실을 가산한다.
- 황색점멸신호에 교차로에 진입하는 B차량은 서행할 높은 주의의무가 요구되므로 서행의무를 불이행한 경우 과실 20%를 가산한다.
- 노면표시를 위반하여 좌회전 지정차로나 우회전 지정차로에서 직진하여 교차로에 진입한 경우 해당 차량의 과실을 가산한다.

[관련법규]

도로교통법 제2조(정의)

28. "서행"(徐行)이란 운전자가 차 또는 노면전차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도로 진행

하는 것을 말한다.

도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따른 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.

도로교통법 시행규칙 별표 2(신호기가 표시하는 신호의 종류 및 신호의 뜻)

구분		신호의 종류	신호의 뜻
차량 신호등	원형 등화	황색등화의 점멸	차마는 다른 교통 또는 안전표지의 표시에 주의하면서 진행할 수 있다.
		적색등화의 점멸	차마는 정지선이나 횡단보도가 있을 때에는 그 직전이나 교차로의 직전에 일시정지한 후 다른 교통에 주의하면서 진행할 수 있다.

도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)

① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가고 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

제31조(서행 또는 일시정지할 장소)

① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.

1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로

② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지하여야 한다.

1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로

2. 지방경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 안전표지로 지정한 곳

5. 중앙선 없는 이면도로 사거리에서 우회전차량과 우→좌 직진차량간 사고

	기본과실	A 70 : B 30	
	사고상황	자동차 A : 우회전 자동차 B : 우측 직진	
	수정요소	A	B
	A 대형차	+5	
	A 서행불이행	+10	
	A 대우회전	+10	
	A 현저한 과실	+10	
	A 중과실	+20	
	A 명확한 선진입	-10	
	B 서행불이행		+10
	B 오른쪽 통행 불이행		+10
	B 현저한 과실		+10
	B 중과실		+20
	B 명확한 선진입		-10

[도표해설]

사고 상황 :

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않는 동일쪽의 이면도로 사거리(삼거리) 교차로에서 우회 전하는 A차량과 A차량의 진행방향 우측 도로에서 우→좌 방향으로 직진하는 B차량이 충돌한 사고이다.

기본과실 해설 :

-동일 쪽의 교차로에서는 도로교통법 제26조 제3항에 따라 우측도로에서 진입한 B차량에게 통행우선권이 있고, 또한 우회전을 하는 경우에는 직진하는 B차량의 진로상에 진로를 변경하여 들어가기 때문에 직진보다 주의의무가 크므로, 이를 감안하여 양 차량의 기본과실을 70:30으로 정한다.

-삼거리 교차로의 경우도 B차량에게 우측도로 및 직진 통행우선권 요소를 모두 반영하였고, 사거리 교차로와 비교하여 볼 때, 우회전 차량에 대한 주의의무는 크게 다르지 않으므로, 삼거리 교차로 요소를 추가로 반영하지 않고 사거리 교차로의 경우와 동일하게 양 차량의 기본과실을 70:30으로 정한다.

수정요소 해설 :

- 대형차인 경우 회전시 주의의무가 가중되는 바, 과실을 5% 가산한다.

- 서행 불이행, 대우회전, 우측통행 위배, 기타 현저한 과실, 종과실은 양 차량의 진행 속도, 진행 위치, 충격부위, 도로 상황 등 여러 가지 요소를 감안하여 가감산 한다.

[관련법규]

도로교통법 제25조(교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.

도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)

① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있

는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

② 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 서행하여야 하며, 폭이 넓은 도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 우측도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.

도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

도로교통법 시행령 [별표 2]

－ 신호의 시기 및 방법(도로교통법 시행령 제21조 관련)

신호를 하는 경우	신호를 하는 시기	신호의 방법
2. 우회전 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 오른쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(우회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리)에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	오른팔을 수평으로 펴서 차체의 오른쪽 밖으로 내밀거나 왼팔을 차체의 왼쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 오른쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것

[참고판례]

서울중앙지법 2020. 2. 14. 선고 2019나51699 판결 ; (직진 차량 우측통행 불이행)

창원시 진해구 이면도로 사거리 교차로에서 원고 차량이 (十)자형인 이 사건 교차로에 이르러 우측 방향으로 우회전하던 중, 원고 차량의 우측 방향에서 좌측 방향으로 직진 주행하려던 피고 차량과 충돌한 사고로 인하여 원고 차량의 앞범퍼 우측 전조등 부분과 피고 차량의 앞범퍼 좌측 모서리 부분이 파손되었는바, ① 이 사건 교차로가 위치한 도로는 주택가 부근의 이면도로로서, 중앙선이 그어져 있지 아니한 점, ② 원고 차량 내부의 블랙박스 영상에 의하면 원고 차량이 이 사건 교차로에 진입할 당시 피고 차량 역시 원고 차량의 우측 도로에서 이 사건 교차로로 진입하는 모습이 촬영되어 있는 점, ③ 이 사건 교차로에는 신호등이 설치되어 있지 않았고, 도로 양측에 주차되어 있는 차량들로 인하여 원고 차량 운전자의 시야가 제한을 받을 수밖에 없는 상황이었던 점, ④ 그런데 원고 차량 운전자는 이 사건 교차로에 진입하기 전에 직진 차량의 유무 등 도로 상황을 살피기 위하여 일시 정지하지 아니한 채 서행하면서 그대로 우회전을 시도하였던 점 등에 비추어 보면, 이 사건 사고 당시 원고 차량 운전자는 전방 및 좌우를 잘 살피고 우측 도로에 차량이 있는 경우 도로교통법 제26조 제3항에 따라 그 차량에게 진로를 양보하여야 할 의무가 있음에도 불구하고 그러한 주의의무를 게을리하였다고 할 것이어서, 이 사건 사고는 원고 차량 운전자의 주된 과실로 인하여 발생하였다고 봄이 상당하기는 하다. 다만, 앞서 든 각 증거에 의하여 인정되는 이 사건 사고의 경위 및 사고 당시 피고 차량의 주행 상태(피고 차량은 도로의 중앙으로 주행하면서 이 사건 교차로에 진입한 것으로 보인다), 원고 차량과 피고 차량의 각 파손 부위 등 변론에 나타난 제반 사정을 고려해 보면, 피고 차량 운전자로서도 원고 차량이 이 사건 교차로에 진입하여 우회전하려는 것을 미리 발견하고 잠시 정차하는 등의 조치를 취하거나 도로의 우측으로 주행함으로써, 이 사건 사고의 발생을 방지하거나 적어도 손해

가 확대되는 것을 회피할 가능성이 있었다고 보이므로, 결국 이 사건 사고는 원고 차량 운전자와 피고 차량 운전자의 과실이 경합하여 발생하였다고 판단되고, 위에서 언급한 여러 사정을 종합하면 원고 차량과 피고 차량의 과실비율은 60:40으로 봄이 상당하다.

[심의결정사례]

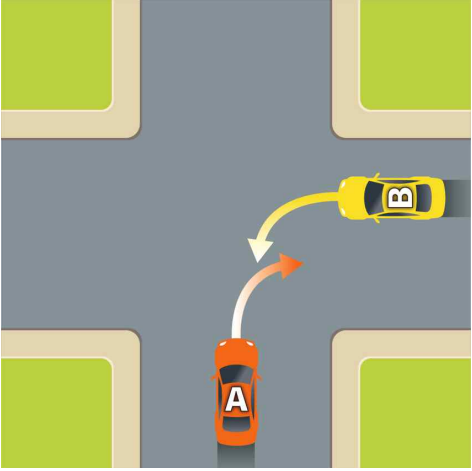
심의접수번호 2020-004029

신호없는 동일쪽 이면도로 사거리 교차로에서 청구차량이 우회전하다가 좌측 앞 범퍼 부분으로 우측 도로에서 직진하던 피청구차량의 좌측 앞 펜더 부분을 접촉한 사고로서(동영상), 직진 주행하는 피청구차량의 통행에 유의하지 아니한 채 그대로 우회전 진입한 청구차량 운전자의 과실이 무거우나, 사고지점은 신호없는 교차로이므로 피청구차량 운전자도 교차로 진입 전 일시 정지 혹은 서행하는 등으로 교차로에 진입하는 청구차량의 주행에 유의했어야 하는 점, 동영상에 따르면 청구차량이 피청구차량의 좌측방향에서 교차로에 진입하는 것을 볼 수 있는 점 등을 감안하여 결정함. 청구차량 과실 70%, 피청구차량 과실 30%

심의접수번호 2020-007424

사거리 교차로에서 청구차량은 직진으로 진행하고, 피청구차량은 왼쪽 도로에서 우회전으로 진행하다가 충격한 사고. 이건 사고 후 촬영한 사진에 의하면 교차로 모퉁이 부근에 불상의 차량이 주정차되어 운전자의 시야에 제한이 있는 것으로 보임. 다만 어떤 차량이 중앙선을 침범한 것인지 여부 등 자세한 사고 경위는 확인되지 않음. 확정된 사고 경위를 기준으로 과실비율은 산정하면 청구차량 과실 30%는 적정한 것으로 보임

6. 중앙선 없는 이면도로에서 우회전차량과 우측 좌회전차량간 사고

	기본과실	A 50 : B 50	
	사고상황	자동차 A : 우회전 자동차 B : 우측 좌회전	
	수정요소		
	A 대형차	+5	
	A 우회전방법 위반	+10	
	A 현저한 과실	+10	
	A 중과실	+20	
	A 명확한 선진입	-10	
	B 대형차		+5
	B 좌회전방법 위반		+10
	B 현저한 과실		+10
	B 중과실		+20
	B 명확한 선진입		-10

[도표해설]

사고 상황 :

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않는 동일폭의 교차로에서 우회전하는 A차량과 A차량의 진행방향 우측 도로에서 좌회전 진입하는 B차량이 충돌한 사고이다.

기본과실 해설 :

신호기가 없는 동일 폭의 교차로에서 우회전하는 A차량과 A차량의 진행방향 우측 도로에서 좌회전 진입하는 B차량이 충돌한 경우, A차량은 도로교통법 제26조 제4항에 따라 우회전 통행우선권이 있으나, 한편 B차량은 도로교통법 제26조 제3항에 따라 우측 도로 통행우선권이 인정되는 점을 고려하면 양 차량의 통행우선권은 거의 대등한 수준인 것으로 판단되어, 양 차량의 기본과실을 50:50으로 정한다.

수정요소 해설 :

- 대형차인 경우 회전 시 주의의무가 가중되는 바, 과실을 5% 가산한다.
- 대좌회전 및 소우회전 여부 기타 현저한 과실, 중과실은 양 차량의 진행 속도, 진행 위치, 충격 부위, 도로 상황 등 여러 가지 요소를 감안하여 가감산 한다.

[관련법규]

도로교통법 제25조(교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.

② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 지방경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.

도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)

- ① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.
- ② 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 서행하여야 하며, 폭이 넓은 도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.
- ③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 우측도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.
- ④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

도로교통법 제38조(차의 신호)

- ① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

도로교통법 시행령 [별표 2]

- 신호의 시기 및 방법(도로교통법 시행령 제21조 관련)

신호를 하는 경우	신호를 하는 시기	신호의 방법
1. 좌회전·횡단·유턴 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 왼쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(좌회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	왼팔을 수평으로 펴서 차체의 왼쪽 밖으로 내밀거나 오른팔을 차체의 오른쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 왼쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것
2. 우회전 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 오른쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(우회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	오른팔을 수평으로 펴서 차체의 오른쪽 밖으로 내밀거나 왼팔을 차체의 왼쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 오른쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것

7. 비보호좌회전 차량과 우회전차량 간 사고

	기본과실	A 60 : B 40	
	사고상황	자동차 A : 비보호 좌회전 자동차 B : 맞은편 우회전	
	수정요소		
			A
			B
	A 소좌회전·대좌회전		+10
	A 좌회전이후 차로변경		+10
	A 현저한 과실		+10
	A 중과실		+20
	A 명확한 선진입		-10
	B 대우회전		+10
	B 우회전이후 차로변경		+10
	B 현저한 과실		+10
	B 중과실		+20
	B 명확한 선진입		-10

[도표해설]

사고상황:

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 한쪽 방향에 비보호좌회전 표지가 있는 교차로에서 녹색신호에 비보호좌회전을 하는 A차량과 맞은 편에서 우회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

기본과실 해설:

도로교통법은 비보호좌회전 표지가 설치된 교차로에서 좌회전하려는 차량은 진행신호시 반대방면에서 오는 차량에 방해가 되지 아니하도록 좌회전을 조심스럽게 할 수 있다고 규정하고 있고 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려는 차량은 그 교차로에서 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다고 규정하여 우회전 차량에게 진행의 우선권을 인정하고 있다. 다만 우회전하는 차량도 교차로에서 진행하는 다른 차량에 주의하여 진행하여야 하는 점을 고려하여 양 차량의 기본과실을 60:40으로 정하였다.

수정요소 해설:

- 대좌회전·대우회전은 교차로통행방법을 위반하고 사고위험을 가중하는 행위이므로 이를 위반한 차량의 과실을 가산한다.
- 좌회전·우회전 직후 차로 변경은 진로변경방법을 위반하고 사고위험을 가중하는 행위이므로 이를 위반한 차량의 과실을 가산한다.
- 우회전 차량인 B차량이 교차로에 명확하게 선진입한 경우에는 좌회전 차량인 A차량이 전방주시만 제대로 한다면 사고를 회피할 가능성이 있다는 점에서 B차량의 과실을 감경한다.

[관련법규]

도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따른 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.

도로교통법 시행규칙 별표 2(신호기가 표시하는 신호의 종류 및 신호의 뜻)

구분		신호의 종류	신호의 뜻
차량 신호등	원형 등화	녹색의 등화	1. 차마는 직진 또는 우회전할 수 있다. 2. 비보호좌회전표지 또는 비보호좌회전표시가 있는 곳에서는 좌회전할 수 있다.

도로교통법 시행규칙 별표 6(안전표지의 종류, 만드는 방식, 설치하는 장소·기준 및 표시하는 뜻)

일련번호	종류	만드는 방식 (단위: 밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
329	비보호 좌회전 표지		·진행신호시 반대방면에서 오는 차량에 방해가 되지 아니하도록 좌회전을 조심스럽게 할 수 있다.	·비보호좌회전을 허용할 필요가 있다고 인정되는 장소에 설치
542	비보호 표시		·진행신호에 반대방면에서 오는 교통에 방해가 되지 않게 좌회전을 조심스럽게 할 수 있다.	

도로교통법 제25조(교차로 통행방법)

- ① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.
- ② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 지방경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.

도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)

- ① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가고 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.
- ④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

도로교통법 제31조(서행 또는 일시정지할 장소)

- ① 모든 차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.
1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로

도로교통법 제38조(차의 신호)

- ① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

도로교통법 시행령 별표2(신호의 시기 및 방법[제21조 관련])

신호를 하는 경우	신호를 하는 시기	신호의 방법
1. 좌회전·횡단·유턴 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 왼쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(좌회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리)에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	왼팔을 수평으로 펴서 차체의 왼쪽 밖으로 내밀거나 오른팔을 차체의 오른쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 왼쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것
2. 우회전 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 오른쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(우회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리)에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	오른팔을 수평으로 펴서 차체의 오른쪽 밖으로 내밀거나 왼팔을 차체의 왼쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 오른쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것

[참고판례]

서울중앙지방법원 2018. 4. 27. 선고 2017나65373 판결

비보호좌회전하는 구역에서 좌회전하는 차량의 운전자는 반대방향에서 진행신호에 따라 직진하는 차량에 방해가 되지 않도록 유의하여 조심스럽게 좌회전을 할 의무가 있는데, 비보호좌회전을 하던 피고 차량이 교차로 맞은편에서 우회전하여 이미 차로에 진입하고 있던 원고 차량을 충격한 사고인 점 고려하여 판단함. 원고 차량 과실 20%, 피고 차량 과실 80%

[심의결정사례]

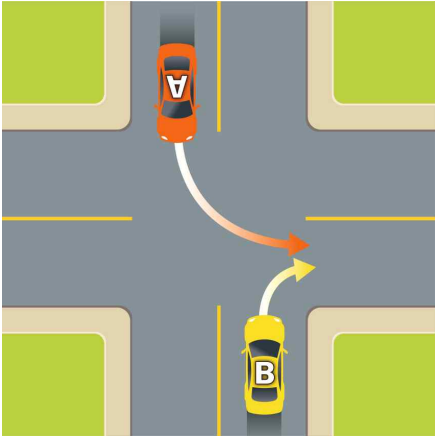
심의접수번호: 2020-012575

청구차량이 직진신호에 비보호 좌회전을 하던 중 반대방향에서 우회전을 하던 피청구차량과 충격한 사고로, 청구차량이 비보호 좌회전하면서 우회전하는 피청구차량에 주의하지 못한 과실을 보다 중하게 평가함. 청구차량 과실 60%, 피청구차량 과실 40%

심의접수번호 2020-011631

청구 차량이 직진 신호에 비보호 좌회전하던 중 반대방향에서 우회전하는 피청구 차량과 충돌한 사고로 우회전하는 피청구차량에게 진행의 우선권 인정되나 피청구차량이 2차로가 아닌 1차로로 대우회전하며 진입한 점을 가산요소로 적용하여 결정함. 청구차량 과실 50%, 피청구차량 과실 50%

8. 신호없는 사거리 교차로에서 좌회전 차량과 맞은편 우회전 차량간 사고

	기본과실	A 60 : B 40	
	사고상황	자동차 A : 좌회전 자동차 B : 맞은편 우회전	
	수정요소	A	B
	A 소좌회전·대좌회전	+10	
	A 좌회전이후 차로변경	+10	
	A 현저한 과실	+10	
	A 중과실	+20	
	A 명확한 선진입	-10	
	B 대우회전		+10
	B 우회전이후 차로변경		+10
	B 현저한 과실		+10
	B 중과실		+20
	B 명확한 선진입		-10

[도표해설]

사고상황:

교통정리가 없는 사거리 교차로에서 좌회전하는 A차량과 맞은편에서 우회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

기본과실 해설 :

도로교통법 제26조 제4항은 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려는 차량은 그 교차로에서 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다고 규정하여 우회전 차량에게 진행의 우선권을 인정하고 있다. 다만 우회전하는 차량도 교차로에서 진행하는 다른 차량에 주의하여 진행하여야 하는 점을 고려하여 양 차량의 기본과실을 60:40으로 정하였다.

수정요소 해설 :

- 대좌회전·대우회전은 교차로통행방법을 위반하고 사고위험을 가중하는 행위이므로 이를 위반한 차량의 과실을 가산한다.
- 좌회전·우회전 직후 차로 변경은 진로변경방법을 위반하고 사고위험을 가중하는 행위이므로 이를 위반한 차량의 과실을 가산한다.
- 우회전 차량인 B차량이 교차로에 명확하게 선진입한 경우에는 좌회전 차량인 A차량이 전방주시만 제대로 한다면 사고를 회피할 가능성이 있다는 점에서 B차량의 과실을 감경한다.

[관련법규]

도로교통법 제25조(교차로 통행방법)

- ① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.
- ② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 지방경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.

도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)

① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가고 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

도로교통법 제31조(서행 또는 일시정지할 장소)

① 모든 차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.

2. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로

도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

도로교통법 시행령 별표2(신호의 시기 및 방법[제21조 관련])

신호를 하는 경우	신호를 하는 시기	신호의 방법
1. 좌회전·횡단·유턴 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 왼쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(좌회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리에)이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	왼팔을 수평으로 펴서 차체의 왼쪽 밖으로 내밀거나 오른팔을 차체의 오른쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 왼쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것
2. 우회전 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 오른쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(우회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리에)이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	오른팔을 수평으로 펴서 차체의 오른쪽 밖으로 내밀거나 왼팔을 차체의 왼쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 오른쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것

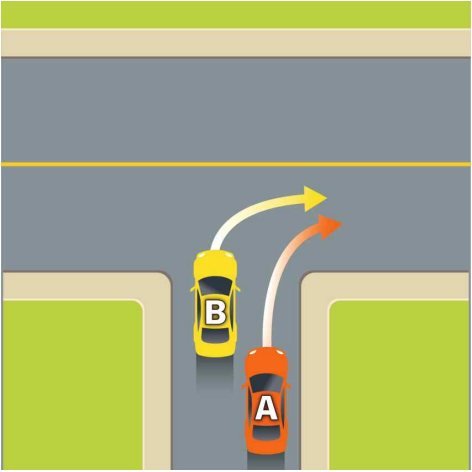
[심의결정사례]

심의접수번호 2020-0046134

주간에 고가 밑 사거리 교차로에서 청구차량이 좌회전하던 중 맞은 편에서 우회전하던 피청구차량과 충격한 사고에 대하여 청구차량의 좌회전이 상당 부분 완료된 상태였던 점, 피청구차량이 교각으로 인해 막힌 도로 구간에서 진입한 점을 가감요소로 고려하여 결정함. 청구차량 과실 45%, 피청구차량 과실 55%

9. 후행 우측 끼어들기 차량과 선행 우회전 대기차량간 사고 (우측공간 좁은 경우)

- 이면도로에서 대로로 나오는 동일차로 선후행차량간 사고

	기본과실	A 70 : B 30	
	사고상황	자동차 A : 우측 끼어들기 자동차 B : 우회전 대기	
	수정요소	A	B
	A 대형차	+5	
	A 갓길경계선, 인도 침범시	+10	
	A 현저한 과실	+10	
	A 중과실	+20	
	B 우측 공간 넓은 경우		+10
	B 현저한 과실		+10
	B 중과실		+20

[도표해설]

사고 상황 :

선행 B차량이 우회전 대기 중인 상태에서 후행 A차량이 우측 공간으로 끼어들기하여 우회전(대기)하다가 선행 B차량이 우회전하면서 접촉한 사고이다(우측 공간이 좁은 경우).

비적용 사고상황 :

이면도로에서 대로로 진입하는 동일차로 선후행차량 간 사고의 경우(선·후관계)에 적용하고, 양 차량이 차로를 달리하여 동시에 우회전하는 경우 또는 동일차로라고 하여도 우측 공간의 넓이 및 우회전 대기 시간 등을 감안하여 좌·우관계로 평가할 수 있는 경우에는 본 도표를 적용하지 않고 247도를 적용한다.

기본과실 해설 :

도로교통법 제14조 제2항(차로 따라 통행), 제25조 제1항(도로의 우측 가장자리 서행), 제25조 제4항(우회전신호 선행차량 진행 방해 금지), 제26조 제1항(선진입차량에 양보)에 따라, ①양 차량이 안쪽(우측)과 바깥쪽(좌측)에서 각각 동시에 우회전하다가 접촉한 경우(좌·우관계, 과실도표 247도 적용 사례) 안쪽(우측)에서 우회전한 자동차는 30%, 바깥쪽(좌측)에서 우회전한 자동차는 70%를 기본과실로 산정하여 적용하고 있으며(과실도표 247도), ②양 차량이 단일차로에서 선·후행으로 진행하다가 후행 A차량이 먼저 빠져나가기 위해 우측으로 끼어들기 하여 우회전하던 중 접촉한 경우(선·후관계, 끼어들기 유사 사고), 후방에서 우측으로 끼어들기한 A차량의 과실이 더 많은 것으로 판단하여, 선행 위치에서 우회전한 B차량 30%, 후행 위치에서 끼어들기하면서 우회전한 A차량 70%를 기본과실로 정하였다.

수정요소 해설 :

- A차량이 대형차인 경우 회전 시 주의의무가 고양되므로 과실을 5% 가산한다.
- 후행차량이 우측공간이 좁아 갓길 경계선을 침범하거나 인도를 침범하는 등 무리하게 끼어드는 경우 10%를 가산한다.

- 선행차량이 차량 한 대가 넉넉히 지나갈 정도로 충분한 우측 공간을 남겨 둔 경우 10%를 가산한다.
- 선행차량의 우회전 방향지시등 작동여부, 후행차량이 우측으로 끼어 들어와 대기한 시간, 충격부위 등을 감안하여 양 차량의 현저한 과실 및 중과실 여부를 합리적으로 가감산한다.

[관련법규]

도로교통법 제14조(차로의 설치 등)

② 차마의 운전자는 차로가 설치되어 있는 도로에서는 이 법이나 이 법에 따른 명령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 차로를 따라 통행하여야 한다. 다만, 지방경찰청장이 통행방법을 따로 지정한 경우에는 그 방법으로 통행하여야 한다.

도로교통법 제25조(교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 우회전이나 좌회전을 하기 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우에 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니 된다.

도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

도로교통법 시행령 [별표 2]

- 신호의 시기 및 방법(도로교통법 시행령 제21조 관련)

신호를 하는 경우	신호를 하는 시기	신호의 방법
2. 우회전 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 오른쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(우회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	오른팔을 수평으로 펴서 차체의 오른쪽 밖으로 내밀거나 왼팔을 차체의 왼쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 오른쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것

[참고판례]

서울중앙지방법원 2018. 7. 6. 선고 2018나1130 판결

피고 차량은 인천 중구 C에 있는 D대여소 앞 교차로에 이르러 월미도 방면으로 우회전을 하던 중, 피고 차량 우측에서 같은 방향으로 우회전하던 원고 차량의 좌측 앞 휀더 부분을 피고 차량의 우측 뒷바퀴 부분으로 충격하였다. 살피건대, 앞서 인정한 사실관계 및 원·피고 차량의 충격 부위, 이 사건 사고 지점의 도로 상황 등을 종합하여 보면, 이 사건 사고는 전방에서 우회전을 하던 대형 트레일러인

피고 차량을 발견하였음에도 피고 차량의 회전반경 등을 고려하지 아니하고 피고 차량의 우측 공간으로無理하게 진입한 원고 차량의 주된 과실로 발생한 것으로 보인다. 다만, 피고 차량의 운전자도 대형트레일러인 피고 차량이 우회전을 하는 경우 그 회전반경이 큼에도 불구하고 우측에서 진행하는 차량의 동태를 살피지 않은 과실이 인정된다고 할 것이고, 사고 발생의 경위, 원·피고 차량의 파손 부위 및 정도 등을 종합하면, 이 사건 사고에 관한 원고 차량과 피고 차량의 과실비율은 70%:30%로 봄이 상당하다.

서울중앙지방법원 2018. 8. 10. 선고 2018나11632 판결

원고차량은 대로와 이면도로가 T자 형태로 만나는 도로의 이면도로에서 대로로 진입하기 위하여 우회전 대기 중이었다. 원고차량은 잠시 후 우회전하면서 대기 중인 원고차량 우측 공간으로 진입하여 마찬가지로 대기 중이던 피고차량의 앞범퍼와 좌측면을 충격하였다. 원고차량이 대기 중이던 이면도로는 대로와 T자 형태로 만나는 형태의 도로이므로 피고차량 운전자로서는 원고차량이 우회전할 것임을 충분히 예상할 수 있었을 것인 점, 그러함에도 피고차량은 선행차량인 원고차량의 우회전을 기다리지 아니하고 원고차량 우측 공간에 진입하여 우회전하려고 하였던 점, 피고차량이 우측에 정차한 후 원고차량이 출발하면서 피고차량을 충격한 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 사고는 피고차량이 원고차량 우측으로 진입하였음에도 만연히 우회전한 원고차량의 과실과, 대기 중인 선행차량이 있음에도無理하게 선행차량의 옆 공간으로 진입하여 우회전하려던 피고차량의 과실이 경합하여 발생한 사고이고, 그 과실비율은 원고차량 20%, 피고차량 80%라고 봄이 타당하다.

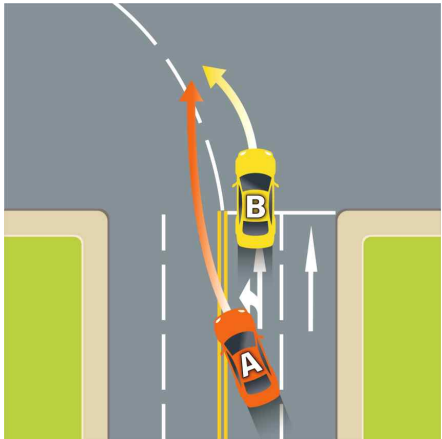
[심의결정사례]

심의접수번호 2020-003190

[소로(이면도로 아님)에서 대로로 우회전하던 중 사고]

사고동영상 등 제출자료에 의하면, 우회전 합류도로에서, 선행하여 우회전 대기하다가 우회전하던 피청구차량과 후행하면서 피청구차량의 우측으로 진입하여 우회전하던 청구차량이 충격한 사고로, 피청구차량이 선행하여 우회전대기하다 우회전한 점, 사고도로는 우회전 합류도로로서 1개 차량이 통행 가능한 도로로 보이며, 사고당시 선행하던 피청구차량의 우측공간이 없어 보이는 점, 청구차량이無理하게 피청구차량의 우측으로 주행한 것으로 보이는 점, 양 차량의 충격부위 등을 감안하여 과실비율을 결정함. 청구차량 과실 70%, 피청구차량 과실 30%

10. 추월 직진(좌회전) 차량과 선행 좌회전 차량 간 사고

	기본과실	A 100 : B 0	
	사고상황	자동차 A : 추월 직진(추월 좌회전) 자동차 B : 좌회전	
	수정요소	A	B
	A 현저한 과실	+10	
	A 중과실	+20	
	A B의 교통흐름 방해로 인한 추월의사 표시	-10	
	B 소좌회전		+5
	B 진로변경 신호불이행·지연		+10
	B 미리 중앙에 다가서지 않음		+10
	B 교차로 내 급좌회전		+10
	B 현저한 과실		+10
	B 중과실		+20

[도표해설]

사고 상황 :

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않은 교차로에서 중앙선이 설치된 도로를 선행하다가 좌회전하는 B차량과 동일차로 내 동일방향에서 후행하다가 중앙선을 침범하여 선행 B차량을 추월하는 A차량이 충돌한 사고이다.

중앙선이 설치되지 않은 도로의 경우에도 교차로 구간에서 도로 좌측편을 이용한 추월은 엄격히 금지된다고 할 것이므로 중앙선이 설치되지 않은 도로를 선행하다가 좌회전하는 B차량과 동일차로 내 동일방향에서 후행하다가 가상의 중앙선을 침범하여 B차량을 추월하는 A차량이 충돌한 사고에도 준용할 수 있다.

기본과실 해설 :

도로교통법 제22조 제3항에 따라 교차로에서의 앞지르기는 금지되어 있는데 A차량이 이를 위반하여 선행차량인 B차량을 추월하고자 중앙선을 침범한 후 교차로 내에서 추월을 시도하였고, 반면 교차로에서 정상 좌회전 중이던 B차량은 A차량이 위와 같이 불법적인 추월을 하리라는 점을 것을 예상하기 어려웠다고 할 것이므로 A차량의 일방과실로 보아 양 차량의 기본과실을 100:0으로 정하였다.

수정요소 해설 :

- 단일차로이거나 2차로로 진로변경하여 진행하기 어려운 상태에서 선행 B차량이 상당 거리를 서행하거나 일시 정지하려는 모습을 보여 A차량이 B차량에게 방향지시등 및 경적으로 추월의사를 미리 표시하고 추월을 개시한 경우 A차량의 과실을 감경한다.
- 좌회전하는 B차량이 교차로 진입 전 미리 좌회전한 경우 B차량의 과실을 가산한다.
- 좌회전하는 B차량이 미리 진로변경신호를 하지 아니하고 좌회전하기 직전에 방향지시등을 작동하거나 전혀 작동하지 아니한 채 좌회전을 한 경우 B차량의 과실을 가산한다.
- 도로교통법 제25조 제2항에 따라 좌회전 차량은 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 하는데, B차량이 이를 위반하여 도로의 중앙선으로 미리 다가서지 않고 대좌회전한 경우 좌회전 차량인 B차량의 과실을 가산한다.
- B차량이 교차로를 직진 형태로 진입한 후 교차로 내에서 급좌회전한 경우 B차량의 과실을 가산한다.

다.

- B차량이 우측 방향지시등을 작동한 후 좌회전하거나 도로 우측편으로 빠져나갔다가 좌회전하는 경우 A차량은 B차량의 좌회전을 예상하기 어려운 반면 A차량의 추월 위험을 야기한 B차량은 좌회전 시 후행 A차량에 대한 주의의무가 요구되므로 B차량의 중과실을 인정한다.

[관련법규]

도로교통법 제13조(차마의 통행)

- ③ 차마의 운전자는 도로의 중앙(중앙선이 설치되어 있는 경우에는 그 중앙선을 말한다. 이하 같다) 우측 부분을 통행하여야 한다.

도로교통법 제21조(앞지르기 방법 등)

- ① 모든 차의 운전자는 다른 차를 앞지르려면 앞차의 좌측으로 통행하여야 한다.
- ③ 제1항과 제2항의 경우 앞지르려고 하는 모든 차의 운전자는 반대방향의 교통과 앞차 앞쪽의 교통에도 주의를 충분히 기울여야 하며, 앞차의 속도·진로와 그밖의 도로상황에 따라 방향지시기·등화 또는 경음기를 사용하는 등 안전한 속도와 방법으로 앞지르기를 하여야 한다.
- ④ 모든 차의 운전자는 제1항부터 제3항까지 또는 제60조 제2항에 따른 방법으로 앞지르기를 하는 차가 있을 때에는 속도를 높여 경쟁하거나 그 차의 앞을 가로막는 등의 방법으로 앞지르기를 방해하여서는 아니된다.

도로교통법 제22조(앞지르기 금지의 시기 및 장소)

- ③ 모든 차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 다른 차를 앞지르지 못한다.

1. 교차로

도로교통법 제25조(교차로 통행방법)

- ② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만 지방경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.

도로교통법 제38조(차의 신호) ① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

도로교통법 시행령 별표2(신호의 시기 및 방법[제21조 관련])

신호를 하는 경우	신호를 하는 시기	신호의 방법
1. 좌회전·횡단·유턴 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 왼쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(좌회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	왼팔을 수평으로 펴서 차체의 왼쪽 밖으로 내밀거나 오른팔을 차체의 오른쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 왼쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것

2. 우회전 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 오른쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(우회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	오른팔을 수평으로 펴서 차체의 오른쪽 밖으로 내밀거나 왼팔을 차체의 왼쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 오른쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것
--	--	---

[참고판례]

인천지방법원 부천지원 2011가단20340(본소),2011가단39283(반소) 판결

삼거리 교차로에서 원고 차량이 편도 1차로 도로에서 좌회전하던 중 원고 차량에 후행하던 피고 이륜차가 중앙선을 침범한 채 추월진행하다가 원고 차량과 충돌한 사고에 대하여, 이 사건 사고는 피고 이륜차가 무리하게 중앙선을 넘어 원고 차량을 추월하려고 한 일방적인 과실에 의하여 발생하였다고 할 것이고, 신호등이 없는 ‘+’자형 교차로에서 좌회전하던 원고 차량으로서는 뒤에서 진행하던 오토바이가 중앙선을 넘어 원고 차량을 추월하려고 할 경우까지 예상하면서 운전하여야 할 주의의무가 있다고 볼 수 없다고 보아 피고 이륜차의 일방 과실에 기한 사고로 판단함. 원고 차량 과실 0%, 피고 이륜차 과실 100%

[심의결정사례]

심의접수번호 2020-006556

청구차량이 중앙선을 침범하여 선행 피청구차량을 추월하던 중 피청구차량이 좌회전하면서 양 차량 충격된 사고로 피청구차량은 선행 차량으로 정상적으로 좌회전하던 중이었던 점, 청구차량은 중앙선을 침범하여 불법적으로 교차로 내에서 추월을 시도한 점 고려하여 청구차량의 일방과실에 기한 사고로 판단함. 청구차량 과실 100%, 피청구차량 과실 0%

11. 좌회전 차로에서 직진 차량과 직진차로에서 좌회전 차량간 사고

	기본과실	A 40 : B 60	
	사고상황	자동차 A : 직진(좌회전 노면표시차로) 자동차 B : 좌회전(직진 노면표시차로)	
	수정요소	A	B
	A 서행불이행	+10	
	A 건너편에 차량이 없는 경우	+10	
	A B의 좌회전을 명확히 인식	+10	
	A 현저한 과실	+10	
	A 중과실	+20	
	B 진로변경 신호불이행·지연		+10
	B 급좌회전		+10
	B 현저한 과실		+10
	B 중과실		+20

[도표해설]

사고상황 :

신호기에 의하여 교통정리가 이루어지고 있지 않은 교차로에서 좌회전 노면표시가 된 1차로에서 직진하는 A차량과 직진 노면표시가 된 2차로에서 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

신호기에 의하여 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 직진 및 좌회전 신호가 등화된 상태에서 발생한 사고의 경우에도 준용할 수 있다.

기본과실 해설 :

노면에 진행방향표시가 설치된 차로의 경우 차량의 운전자는 지정한 통행방법에 따라 통행하여야 할 주의의무를 부담하므로 좌회전표지가 설치된 1차로에서 직진한 A차량과 직진표지가 설치된 2차로에서 좌회전한 B차량은 모두 지정된 통행방법에 따라 진행하지 아니한 과실이 인정된다. 다만 직진표지가 설치된 2차로에서 좌회전한 B차량은 교차로 안쪽을 따라 좌회전하여야 하는 교차로통행방법을 위반한 채 2차로에서 1차로를 가로지르는 방식으로 급회전한 과실이 인정되는 점을 고려하여 양 차량의 기본 과실비율을 40:60으로 정하였다.

수정요소 해설 :

- A차량의 건너편에 차량이 없어서 A차량이 우측으로 진로변경하여 진행하는 경우 A차량의 과실을 가산한다.
- B차량이 A차량 보다 충분히 선행한 상태에서 서서히 좌회전하여 A차량이 B차량의 좌회전을 미리 인지할 수 있었던 경우 A차량의 과실을 가산한다.
- B차량이 서서히 좌회전하지 아니하고 급좌회전하는 경우 A차량이 B차량의 좌회전을 미리 발견하여 대처하기 어려우므로 B차량의 과실을 가산한다.

[관련법규]

도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따른 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.

도로교통법 시행규칙 [별표6] 안전표지의 종류, 만드는 방식 및 설치·관리기준

일련 번호	종류	만드는 방식	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
537	진행 방향 표시		· 진 행 방 향 을 표시하는 것	· 좌회전을 시키려고 하는 장소에 설치 · 직진을 시키려고 하는 장소에 설치 · 우회전을 시키려고 하는 장소에 설치

도로교통법 제14조(차로의 설치 등)

② 차마의 운전자는 차로가 설치되어 있는 도로에서는 이 법이나 이법에 따른 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 차로를 따라 통행하여야 한다. 다만, 지방경찰청장이 통행방법을 따로 지정한 경우에는 그 방법에 따라 통행하여야 한다.

도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

도로교통법 제25조(교차로 통행방법)

② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 지방경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.

도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

② 제1항의 신호를 하는 시기와 방법은 대통령령으로 정한다.

도로교통법 시행령 별표2(신호의 시기 및 방법[제21조 관련])

신호를 하는 경우	신호를 하는 시기	신호의 방법
1. 좌회전·횡단·유턴 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 왼쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(좌회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	왼팔을 수평으로 펴서 차체의 왼쪽 밖으로 내밀거나 오른팔을 차체의 오른쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 왼쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것
2. 우회전 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 오른쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(우회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	오른팔을 수평으로 펴서 차체의 오른쪽 밖으로 내밀거나 왼팔을 차체의 왼쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 오른쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것

[심의결정사례]

심의접수번호 2019-014829

청구차량은 직진노면표시가 있는 4차로에서 좌회전하고, 피청구차량은 좌회전 노면표시가 있는 3차로에서 직진하다가 충격된 사고로 양 차량 모두 노면표시를 위반하여 진행한 점, 청구차량은 좌회전 시 안쪽차로의 주행에 주의해야 하는 점 고려하여 결정함. 청구차량 60%, 피청구차량 40%

12. 우회전차로에서 직진차량과 직진차로에서 우회전하는 차량 간 사고

The diagram illustrates a traffic intersection. A yellow car, labeled 'B', is in the left lane and is turning right. A red car, labeled 'A', is in the right lane and is going straight. Arrows show the intended paths of both vehicles, and a yellow arrow points to the collision point where the cars' paths intersect. The intersection is marked with white lines, and the surrounding area is green.

기본과실	A 40 : B 60		
사고상황	자동차 A : 직진(우회전 노면표시차로) 자동차 B : 우회전(직진 노면표시차로)		
수정요소	A	B	
A 서행불이행	+10		
A 건너편에 차로가 없는 경우	+10		
A B의 우회전을 명확히 인식	+10		
A 현저한 과실	+10		
A 종과실	+20		
B 진로변경 신호불이행·지연		+10	
B 급우회전		+10	
B 현저한 과실		+10	
B 종과실		+20	

[도표해설]

사고상황:

신호기에 의하여 교통정리가 이루어지고 있지 않은 교차로에서 직진 노면표시가 된 3차로에서 우회전하는 B차량과 우회전 노면표시가 된 4차로에서 직진하는 A차량이 충돌한 사고이다.

신호기에 의하여 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 직진 신호가 등화된 상태에서 발생한 사고의 경우에도 준용할 수 있다.

기본과실 해설 :

노면에 진행방향표시가 설치된 차로의 경우 차량의 운전자는 지정한 통행방법에 따라 통행하여야 할 주의의무를 부담하므로 우회전표지가 설치된 차로에서 직진한 A차량과 직진표지가 설치된 차로에서 우회전한 B차량은 모두 지정한 통행방법에 따라 진행하지 아니한 과실이 인정된다. 다만 직진표지가 설치된 차로에서 우회전한 B차량은 도로의 우측 가장자리를 따라 우회전하여야 하는 교차로통행방법을 위반한 채 우측차로를 가로지르는 방식으로 급회전한 과실이 인정되는 점을 고려하여 양 차량의 기본 과실비율을 40:60으로 정하였다.

수정요소 해설:

- A차량의 건너편에 차로가 없어서 A차량이 좌측으로 진로변경하여 진행하는 경우 A차량의 과실을 가산한다.
- B차량이 A차량 보다 충분히 선행한 상태에서 서서히 우회전하여 A차량이 B차량의 우회전을 미리 인지할 수 있었던 경우 A차량의 과실을 가산한다.
- B차량이 서서히 우회전하지 아니하고 급우회전하는 경우 A차량이 B차량의 우회전을 미리 발견하여 대처하기 어려우므로 B차량의 과실을 가산한다.

[관련법규]

도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따른 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.

도로교통법 시행규칙 [별표6] 안전표지의 종류, 만드는 방식 및 설치·관리기준

일련 번호	종류	만드는 방식	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
537	진행 방향 표시		· 진 행 방 향 을 표시하는 것	· 좌회전을 시키려고 하는 장소에 설치 · 직진을 시키려고 하는 장소에 설치 · 우회전을 시키려고 하는 장소에 설치

도로교통법 제14조(차로의 설치 등)

② 차마의 운전자는 차마가 설치되어 있는 도로에서는 이 법이나 이법에 따른 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 차로를 따라 통행하여야 한다. 다만, 지방경찰청장이 통행방법을 따로 지정한 경우에는 그 방법에 따라 통행하여야 한다.

도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

도로교통법 제25조(교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.

도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

② 제1항의 신호를 하는 시기와 방법은 대통령령으로 정한다.

도로교통법 시행령 별표2(신호의 시기 및 방법[제21조 관련])

신호를 하는 경우	신호를 하는 시기	신호의 방법
1. 좌회전·횡단·유턴 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 왼쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(좌회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	왼팔을 수평으로 펴서 차체의 왼쪽 밖으로 내밀거나 오른팔을 차체의 오른쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 왼쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것
2. 우회전 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 오른쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(우회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	오른팔을 수평으로 펴서 차체의 오른쪽 밖으로 내밀거나 왼팔을 차체의 왼쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 오른쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것

[심의결정사례]**심의접수번호 2018-050714**

직진노면표시가 설치된 2차로에서 우회전하는 피청구차량과 우회전 노면표시가 설치된 3차로에서 직진하는 청구차량이 충격된 사고. 피청구차량이 2차로에서 우회전한 과실 인정되는 점, 청구차량은 피청구차량에 후행하다가 3차로로 진로변경 후 직진하던 중이었던 점 고려하여 결정함. 청구차량 과실 40%, 피청구차량 과실 60%

13. 정차후 출발차량과 진로변경차량간 사고(교차로 아닌 곳)

	기본과실	A 70 : B 30	
	사고상황	자동차 A : 정차후 출발 자동차 B : 진로변경	
	수정요소	A	B
	A 현저한 과실	+10	
	A 중과실	+20	
	A 어린이 통학버스 차량인 경우	-40	
	B 진로변경(앞지르기) 신호불이행·지연		+10
	B 현저한 과실		+10
		B 중과실	+20

[도표해설]

사고 상황 :

직선도로에서 B차량이 오른쪽 차로에 정차중인 A차량 앞으로 진로변경하던 중 출발하는 A차량과 충돌한 사고이다.

기본과실 해설 :

- 도로교통법 제21조 제4항에 따라 정차 후 출발하는 A차량은 B차량의 앞지르기를 방해하여서는 아니 될 주의의무가 있고, 특히 후행 B차량은 A차량의 정차사실을 신뢰한 채 운행하던 중이므로 정차한 후 전방 및 좌우주시의무를 위반한 채 만연히 출발하는 선행 A차량의 과실이 중하다고 할 것이지만, B차량도 정차 차량의 동태를 살필 주의의무가 인정되는 점을 감안하여 양 차량의 기본과실을 70:30으로 정한다.

수정요소 해설 :

- 도로교통법 제51조 어린이통학버스의 특별보호 규정상 그 차로의 바로 옆차로로 통행하는 차의 운전자에게도 일시정지의무를 부여하는 등 강력한 안전운전의무를 부여하는 입법취지를 고려하여 정차후 출발하는 차량이 어린이통학버스인 경우 진로변경차량을 가해차량으로 본다.
- 도로교통법 제21조 제3항 및 도로교통법 제38조에 근거하여 앞지르거나 진로변경의 신호는 정차후 출발하는 차량의 전방 및 좌우주시의무 위반의 기초로서 중요한 의미를 가지기 때문에 앞지르거나 진로변경 신호 불이행 또는 지연을 한 차량의 과실을 10% 가산한다.
- 양 차량의 현저한 과실 내지 중과실은 정차후 출발하는 시점과 추월 진로변경 시점 기타 충격부위 등 여러 사정을 비교하여 가감산한다.

[관련법규]

도로교통법 제2조(정의)

25. "정차"란 운전자가 5분을 초과하지 아니하고 차를 정지시키는 것으로서 주차 외의 정지상태를 말한다.

28. "서행"이란 운전자가 차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도로 진행하는 것을 말한다.

도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

도로교통법 제21조(앞지르기 방법 등)

① 모든 차의 운전자는 다른 차를 앞지르려면 앞차의 좌측으로 통행하여야 한다.

③ 제1항과 제2항의 경우 앞지르려고 하는 모든 차의 운전자는 반대방향의 교통과 앞차 앞쪽의 교통에도 주의를 충분히 기울여야 하며, 앞차의 속도·진로와 그 밖의 도로상황에 따라 방향지시기·등화 또는 경음기를 사용하는 등 안전한 속도와 방법으로 앞지르기를 하여야 한다.

④ 모든 차의 운전자는 제1항부터 제3항까지 또는 제60조제2항에 따른 방법으로 앞지르기를 하는 차가 있을 때에는 속도를 높여 경쟁하거나 그 차의 앞을 가로막는 등의 방법으로 앞지르기를 방해하여서는 아니 된다.

도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

[참고판례]

서울중앙지방법원 2019. 6. 20. 선고 2018나70853 판결

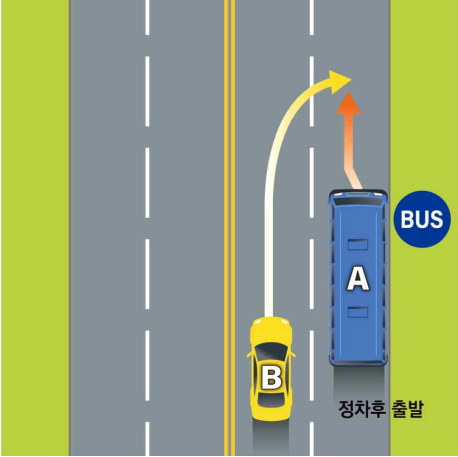
피고 차량이 편도 3차로 중 3차로에서 불법정차 후 출발하던 중 3차로에 주차하기 위해 피고 차량을 지나 2차로에서 3차로로 진로를 변경하는 원고 차량 오른쪽 뒷문을 피고 차량의 왼쪽 앞부분으로 충격한 사고에서, 피고 차량의 운전자는 도로변에 황색 실선이 설치되어 주정차가 금지된 구역에 불법정차하고 있다가 출발하던 중이었으므로 주변 교통상황을 잘 살펴 안전하게 진행하여야 할 의무가 있음에도 이를 소홀히 한 점, 원고 차량의 운전자로서는 피고 차량이 정차 중 아무런 신호도 없이 갑자기 출발할 것이라고 예상하기 어려웠던 점, 반면 원고 차량의 운전자로서도 피고 차량의 동태를 제대로 살피지 못한 상태에서 피고 차량 앞으로 진로를 변경한 점 및 그밖에 이 사건 사고경위, 충돌부위 등에 비추어 보면 원고 차량과 피고 차량의 과실비율은 30 : 70으로 봄이 상당하다.

[심의결정사례]

심의접수번호 2020-011737

사고동영상 등 제출자료에 의하면, 편도2차로에서, 1차로를 직진하다 우측 2차로로 진로변경 하던 피청구차량과 2차로에서 정차하고 있다가 출발하던 청구차량이 충격한 사고로, 청구차량이 정차 후 출발한 점, 청구차량이 전방주시의무를 위반한 점, 피청구차량도 다소 급격하게 차선변경한 점, 피청구차량도 차선변경하던 차량으로서 우측에 정차하고 있던 차량에 대해 출발가능성이 충분히 존재하는 사실을 인식할 수 있으므로 피청구차량이 우회전을 위해 진로를 변경함에 있어서 우측 정차차량의 상황을 잘 살펴 안전 운전할 주의의무가 있는 점, 사고 경위, 양 차량의 충격부위 등을 고려하여 과실비율을 결정함. 청구차량 과실 30%, 피청구차량 과실 70%

14. 버스정류장에서 정차후 출발 버스차량과 추월차량간 사고

	기본과실	A 40 : B 60	
	사고상황	자동차 A : 정차후 출발 버스차량 자동차 B : 추월 진로변경 (추월해서 A차량 앞으로 들어옴)	
	수정요소	A	B
	A 현저한 과실	+10	
	A 중과실	+20	
	B 진로변경(앞지르기) 신호불이행 · 지연		+10
	B 현저한 과실		+10
	B 중과실		+20

[도표해설]

사고 상황 :

직선도로에서 직진할 예정인 B차량이 전방 또는 오른쪽 버스정류장에서 정차중인 A차량을 추월하여 A차량 앞으로 진로 변경하여 직진을 시도하던 중 출발하는 A차량과 충돌한 사고이다.

기본과실 해설 :

도로교통법 제21조 제4항에 따라 정차 후 출발하는 A차량과 직진을 위해 추월을 시도하는 B차량의 경우 양 차량 공히 주의의무가 있으나, ① 본 사고 유형의 경우 사고 지점이 승객의 승하차를 위한 단시간 내의 정차 및 출발이 예정되어 있는 버스정류장 지점으로서, 정차 및 출발시점을 예측하기 어려운 일반 도로상 일반차량의 정차후 출발사고와는 사고 유형이 다르다는 점, ② 정차후 출발하는 버스로서는 급제동시 승객의 전도사고 위험성이 상당히 높아 버스는 즉각적인 제동조치 등이 어려운 점 등 감안하면, 정류장에서 승객의 승하차를 위해 정차중인 버스차량 앞으로 추월하며 진로변경하는 B차량에게 더 많은 주의의무가 요구되는 점을 감안하여 양 차량의 기본과실을 40:60으로 정한다.

수정요소 해설 :

- 도로교통법 제21조 제3항 및 도로교통법 제38조에 근거하여 앞지르거나 진로변경의 신호는 정차후 출발하는 차량의 전방 및 좌우주시의무 위반의 기초로서 중요한 의미를 가지기 때문에 앞지르거나 진로변경 신호 불이행 또는 지연을 한 차량의 과실을 10% 가산한다.
- 양 차량의 현저한 과실 내지 중과실은 정차후 출발하는 시점과 추월 진로변경 시점, 기타 충격부위 등 여러 사정을 비교하여 가감산한다.

[관련법규]

도로교통법 제2조(정의)

25. "정차"란 운전자가 5분을 초과하지 아니하고 차를 정지시키는 것으로서 주차 외의 정지상태를 말한다.

28. "서행"이란 운전자가 차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도로 진행하는 것을 말한다.

도로교통법 제18조(횡단 등의 금지)

③ 차마의 운전자는 길가의 건물이나 주차장 등에서 도로에 들어갈 때에는 일단 정지한 후에 안전한 지 확인하면서 서행하여야 한다.

도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

도로교통법 제21조(앞지르기 방법 등)

① 모든 차의 운전자는 다른 차를 앞지르려면 앞차의 좌측으로 통행하여야 한다.

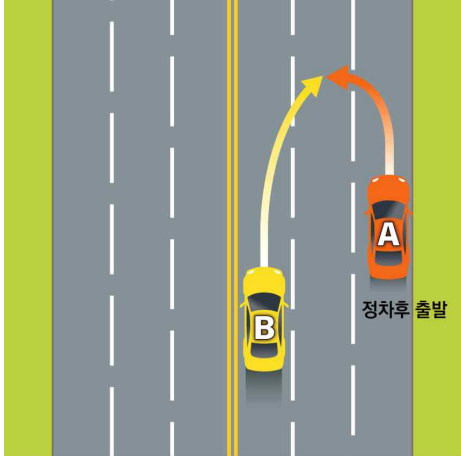
③ 제1항과 제2항의 경우 앞지르려고 하는 모든 차의 운전자는 반대방향의 교통과 앞차 앞쪽의 교통에도 주의를 충분히 기울여야 하며, 앞차의 속도·진로와 그 밖의 도로상황에 따라 방향지시기·등화 또는 경음기를 사용하는 등 안전한 속도와 방법으로 앞지르기를 하여야 한다.

④ 모든 차의 운전자는 제1항부터 제3항까지 또는 제60조제2항에 따른 방법으로 앞지르기를 하는 차가 있을 때에는 속도를 높여 경쟁하거나 그 차의 앞을 가로막는 등의 방법으로 앞지르기를 방해하여서는 아니 된다.

도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

15. 동시 차로변경 사고(정차후 출발 진로변경 차량과 일반 진로변경 차량간 사고)

	기본과실	A 70 : B 30		
	사고상황	자동차 A : 우측 정차 후 출발하면서 진로변경 자동차 B : 좌측 차로에서 진로변경		
	수정요소	A	B	
	A 진로변경 신호불이행·지연	+10		
	A 현저한 과실	+10		
	A 중과실	+20		
	A 진로변경금지장소	+20		
	B 진로변경 신호불이행·지연		+10	
	B 현저한 과실		+10	
	B 중과실		+20	
	B 진로변경금지장소		+20	

[도표해설]

사고 상황 :

오른쪽 3차로에서 2차로로 정차 후 출발하면서 진로변경을 하는 A차량과 왼쪽 1차로에서 2차로로 진로변경을 하는 B차량이 충돌한 사고이다.

기본과실 해설 :

A차량은 우측에 정차 후 출발하면서 진로변경하고, B차량은 통상적으로 진로 변경하던 중에 발생한 사고로서, 양 차량 모두 진로변경방법 위반의 과실이 있으나, 정차 후 출발하면서 진로변경을 하는 경우에는 보통 갑자기 진로변경을 하게 되어 상대 차량이 그 차량의 진로변경을 예측하기가 어렵고, 정차 후 진로변경차량의 주행속도가 현격히 느려 상대적으로 속도가 빠른 일반 진로변경 차량과 충돌가능성이 높다는 점을 고려하여 양 차량의 기본과실을 70:30으로 정한다.

수정요소 해설 :

- 양 차량 진로변경의 신호는 각 상대방에게 주의의무를 고양시키는 중요한 의미를 가지기 때문에 진로변경 신호 불이행 또는 지연을 한 차량의 과실을 10% 가산한다.
- 차로변경 금지구간에서 차로변경을 한 경우 이는 도로교통법상 지시 위반에 해당하는 중과실에 해당 하는 바, 해당 차량에게 20%의 과실을 가산한다.
- 양 차량의 현저한 과실 내지 중과실은 양 차량 진로변경 시점, 기타 충격부위 등 여러 사정을 비교하여 가감산한다.

[관련법규]

도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따른 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.

1. 교통정리를 하는 국가경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 "자치경찰공무원"이라 한다)
2. 국가경찰공무원 및 자치경찰공무원(이하 "경찰공무원"이라 한다)을 보조하는 사람으로서 대통령령

으로 정하는 사람(이하 "경찰보조자"라 한다)

② 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 제1항에 따른 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 교통정리를 하는 국가경찰공무원·자치경찰공무원 또는 경찰보조자(이하 "경찰공무원등"이라 한다)의 신호 또는 지시가 서로 다른 경우에는 경찰공무원등의 신호 또는 지시에 따라야 한다.

도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

도로교통법 제38조(차의 신호)

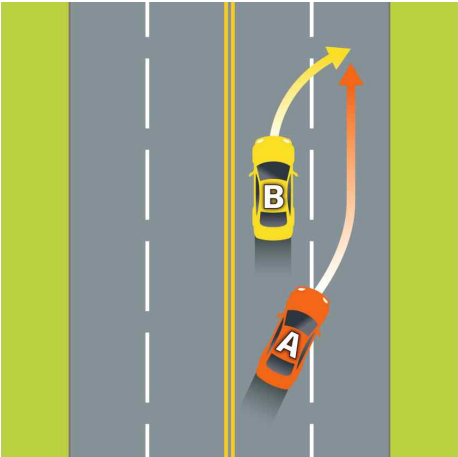
① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

도로교통법 시행령 [별표 2]

- 신호의 시기 및 방법(도로교통법 시행령 21조 관련)

신호를 하는 경우	신호를 하는 시기	신호의 방법
1. 좌회전·횡단·유턴 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 왼쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(좌회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	왼팔을 수평으로 펴서 차체의 왼쪽 밖으로 내밀거나 오른팔을 차체의 오른쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 왼쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것
2. 우회전 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 오른쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(우회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	오른팔을 수평으로 펴서 차체의 오른쪽 밖으로 내밀거나 왼팔을 차체의 왼쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 오른쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것

16. 동일차로 후행 선진로변경 차량과 선행 후진로변경 차량 간 사고

	기본과실	A 40 : B 60	
	사고상황	자동차 A : 후행 선진로변경 자동차 B : 선행 후진로변경	
	수정요소	A	B
	A 과속	+10	
	A 연속진로변경	+10	
	A 신호 불이행	+10	
	A 현저한 과실	+10	
	A 중과실	+20	
	A 원거리 진로변경	-10	
	B 신호 불이행		+10
[도표해설]	B 정차 후 진로변경		+10
	B 진로변경 금지구간		+10
	B 현저한 과실		+10
	B 중과실		+20
	B 진로변경의사 선표시		-20
사고상황: A차량과 B차량이 한 개 차로에서 선행행으로 진행하다가 후행하던 A차량이 먼저 진로변경을 개시한 상태에서 선행하던 B차량도 동일 방향으로 진로변경하면서 A차량과 B차량이 충돌한 사고이다. 선행 B차량이 먼저 진로변경 개시하였음에도 후행 A차량이 전방주시를 태만히 하고 안전거리를 미확보하여 위험하게 추월 진행하려다가 발생한 사고에 대해서는 위 도표를 적용하지 아니한다. 기본과실 해설: - 후행하던 A차량이 먼저 진로변경을 개시하였으나 선행하던 B차량도 같은 방향으로 진로변경을 하면서 양 차량이 충돌한 경우 B차량이 진로변경하여 진입하려는 차로에 선진입하여 진행하는 A차량을 살피지 못한 과실이 인정되나 A차량도 선행하는 B차량의 동태를 살피며 B차량을 추월할 전방주시의 무가 요구되는 점을 고려하여 양 차량의 과실비율을 40:60으로 정하였다. 수정요소 해설: - A차량이 과속상태이거나 연속진로변경하는 경우 B차량은 후방에서 진로변경하는 A차량을 미리 발견하여 대처하기 어렵고 사고의 위험이 가중되므로 A차량의 과실을 가산한다. - A차량이 B차량과 상당한 거리를 두고 진로변경한 경우 A차량의 진로변경이 완료된 상태이고 B차량이 A차량을 미리 발견하는데 장애가 없으므로 A차량의 과실을 감경하여 일반 진로변경 사고에 준하여 결정한다. - B차량이 정차 후 출발하면서 진로변경하여 진입하는 경우 B차량의 급진로변경 과실을 인정하여 B차량의 과실을 가산한다. - B차량이 미리 방향지시등을 작동한 상태로 진로변경 대기 중인 모습이 확인되는 등 B차량의 진로변경을 예상할 수 있는 사정이 인정되는 경우 A차량이 선행 B차량을 위험하게 추월 진행한 과실을 가산한다.			

[관련법규]

도로교통법 제14조(차로의 설치 등)

⑤ 차마의 운전자는 안전표지가 설치되어 특별히 진로 변경이 금지된 곳에서는 차마의 진로를 변경하여서는 아니 된다. 다만, 도로의 파손이나 도로공사 등으로 인하여 장애물이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

① 모든 차의 운전자는 같은 방향으로 가고 있는 앞차의 뒤를 따르는 경우에는 앞차가 갑자기 정지하게 되는 경우 그 앞차와의 충돌을 피할 수 있는 필요한 거리를 확보하여야 한다.

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

② 제1항의 신호를 하는 시기와 방법은 대통령령으로 정한다.

도로교통법 시행규칙 별표2(신호의 시기 및 방법[제21조 관련])

신호를 하는 경우	신호를 하는 시기	신호의 방법
1. 좌회전·횡단·유턴 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 왼쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(좌회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	왼팔을 수평으로 펴서 차체의 왼쪽 밖으로 내밀거나 오른팔을 차체의 오른쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 왼쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것
2. 우회전 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 오른쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(우회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	오른팔을 수평으로 펴서 차체의 오른쪽 밖으로 내밀거나 왼팔을 차체의 왼쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 오른쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것

[참고판례]

서울중앙지방법원 2019. 1. 22. 선고 2018나67482 판결

후행 원고 차량이 1차로에서 2차로로 진로변경 후 선행 피고 차량을 추월하고자 속도를 높이는데 선행 피고 차량이 2차로로 진로변경하면서 양 차량 충격된 사고로 원고 차량이 선진로변경한 점, 사고 지점이 굴곡지점인 점 고려하여 판단함. 원고 차량 과실 30%, 피고 차량 과실 70%

[심의결정사례]

심의번호 2020-005792

청구차량과 피청구차량이 2차로에서 선후행관계로 진행하던 중 피청구차량이 먼저 1차로로 진로 변경하는데 마침 이어서 차로 변경을 시작한 선행 청구차량과 충돌한 사고로, 피청구차량이 먼저 진로 변경한 점, 다만 피청구차량은 후행 차량으로 전방을 주시하고 선행 차량과의 안전거리를 유지할 의무가 있는 점을 고려하여 결정함. 선행 청구차량 과실 60%, 후행 피청구차량 과실 40%

심의번호 2020-003006

후행 청구차량이 선차로변경 개시한 상태에서 선행 피청구차량이 차로 정체되자 후진로변경하다가 양 차량 충격한 사고로 후행 청구차량 과실 30%, 선행 피청구차량 과실 70%

심의번호 2020-006376

후행 청구차량이 먼저 선진로변경하여 직진하는데 선행 피청구차량이 진로변경하며 청구차량의 좌측면을 충격한 사고로 청구차량이 먼저 진로변경하였고 피청구차량이 횡단보도 상에서 진로변경하며 직진 형태로 주행하는 청구차량의 좌측면을 충격한 점 고려하여 청구차량 과실 20%, 피청구차량 과실 80%

17. 중앙선 넘어 불법좌회전(또는 유턴) 차량과 정차후 후진차량간 사고

	기본과실	A 20 : B 80	
	사고상황	자동차 A : 정차 후 후진 자동차 B : 중앙선 넘어 불법좌회전(또는 유턴)	
	수정요소	A	B
	A 현저한 과실	+10	
	A 중과실	+20	
	A 현저한 후방주시태만	+20	
	B 이중 실선 중앙선 침범		+10
	B 서행불이행		+10
	B 신호불이행 · 지연		+10
	B 현저한 과실		+10
	B 중과실		+20
	B 기회전의 경우		-10

[도표해설]

사고 상황 :

- 중앙선이 설치되어 있는 도로에서 정차 후 후진중인 A차량과 맞은편에서 주행방향으로 진행하다가 중앙선을 넘어 불법좌회전(또는 유턴)하는 B차량이 충돌한 사고이다.
- 중앙선의 의미는 추월을 위해 안전에 주의하여 침범할 수 있지만(실선은 원칙적으로 금지됨) 즉시 본래차로로 복귀해야 한다는 것이므로, 도로에 설치된 중앙선이 실선이든 점선이든 상관없이 적용된다.

기본과실 해설 :

도로교통법 제18조 제1항에 따라 차마의 운전자는 다른 차마의 정상적인 통행을 방해할 우려가 있는 경우에는 차마를 운전하여 도로를 횡단하거나 유턴하여서는 아니 될 주의의무가 있고, 특히 맞은편에서 주행방향으로 진행하는 차량이 없다고 하더라도 B차량의 중앙선 침범이 허용되는 것은 아니므로 중앙선을 넘어 불법좌회전(유턴)을 한 B차량의 과실이 중하다고 할 것이지만, 또한 차마의 운전자는 다른 차마의 정상적인 통행을 방해할 우려가 있는 경우에는 차마를 운전하여 도로를 후진하여서는 아니 될 주의의무가 있고, B차량은 A차량의 정차 사실을 믿고 좌회전(유턴)을 시도한 점 등을 감안하여 양 차량의 기본과실을 20:80으로 정한다.

수정요소 해설 :

- ‘현저한 후방주시태만’이란 A차량이 후진 중 B차량의 불법좌회전(유턴)을 충분히 미리 인지할 수 있었음에도 후방주시의무를 현저히 게을리 한 경우를 의미한다. 이에 해당하는지 여부는 A차량의 후방 시야상태, A차량의 후진거리, B차량의 방향지시등 내지 비상등 점멸여부 등을 종합하여 판단하고, 이러한 경우에 해당하면 A차량의 과실을 20% 가산한다.
- 편도2차로 이상 도로에서 설치되는 이중실선 중앙선의 경우 모든 차량이 차선을 준수하여 진행할 것으로 신뢰하기 쉽기 때문에 중앙선을 침범하여 불법좌회전(유턴)하는 차량을 미리 예견하거나 회피하는 것이 더 어렵다는 점을 감안하여 B차량의 과실을 10% 가산한다.
- 중앙선을 침범하여 불법좌회전(유턴)하는 차량이 서행하지 않고 급회전(유턴)하는 경우에는 B차량의 진행을 예견하기 어렵다는 점을 감안하여 B차량의 과실을 10% 가산한다.
- 도로교통법 제38조 제1항 및 동법 시행령 제21조 별표 2에 따라 좌회전·횡단·유턴 또는 진로변경

을 하고자 할 때 그 행위를 하고자 하는 지점에 이르기 전 30m(고속도로에서는 100m) 이상의 지점에 이르렀을 때 진로변경 신호를 해야 하므로 이러한 신호불이행·지연을 한 B차량의 과실을 10% 가산한다.

- 기 좌회전이란 충돌지점 직전에 좌회전(유턴)을 완료한 상태 또는 그에 가까운 경우로서, 후진차량에게 예견 및 회피가능성이 있다는 점을 감안하여 B차량의 과실을 10% 감산한다.
- 양 차량의 현저한 과실 내지 중과실은 회전시점과 후진시점의 선후관계, 양 차량 진행 속도, 기타 충격부위 등 여러 사정을 비교하여 가감산한다.

[관련법규]

도로교통법 제2조(정의)

25. "정차"란 운전자가 5분을 초과하지 아니하고 차를 정지시키는 것으로서 주차 외의 정지상태를 말한다.

28. "서행"이란 운전자가 차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도로 진행하는 것을 말한다.

도로교통법 제13조(차마의 통행)

③ 차마의 운전자는 도로(보도와 차도가 구분된 도로에서는 차도를 말한다)의 중앙(중앙선이 설치되어 있는 경우에는 그 중앙선을 말한다. 이하 같다) 우측 부분을 통행하여야 한다.

도로교통법 시행규칙 [별표6]

- 안전표지의 종류, 만드는 방식, 설치하는 장소·기준 및 표시하는 뜻

일련 번호	종 류	만드는 방식(단위 : 밀리미터)	표시하는 뜻
501	중앙선 표시		·황색실선은 차마가 넘어갈 수 없음을 표시하는 것 ·황색점선은 반대방향을 교통에 주의하면서 일시적으로 반대편 차로로 넘어갈 수 있으나 진행방향 차로로 다시 돌아와야 함을 표시하는 것

도로교통법 제18조(횡단 등의 금지)

① 차마의 운전자는 보행자나 다른 차마의 정상적인 통행을 방해할 우려가 있는 경우에는 차마를 운전하여 도로를 횡단하거나 유턴 또는 후진하여서는 아니 된다.

도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

도로교통법 시행령 [별표 2]

- 신호의 시기 및 방법(도로교통법 시행령 21조 관련)

신호를 하는 경우	신호를 하는 시기	신호의 방법
1. 좌회전·횡단·유턴 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 왼쪽으로 바	그 행위를 하려는 지점(좌회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리)에 이르기 전 30미터 (고속도로에서는 100미터) 이상의	왼팔을 수평으로 펴서 차체의 왼쪽 밖으로 내밀거나 오른팔을 차체의 오른쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로

꾸러는 때	지점에 이르렀을 때	올리거나 왼쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것
4. 후진할 때	그 행위를 하려는 때	팔을 차체의 밖으로 내어 45도 밑으로 펴서 손바닥을 뒤로 향하게 하여 그 팔을 앞뒤로 흔들거나 자동차안전기준에 따라 장치된 후진등을 켜 것

[참고판례]

서울중앙지방법원 2020. 3. 18. 선고 2019나81003 판결

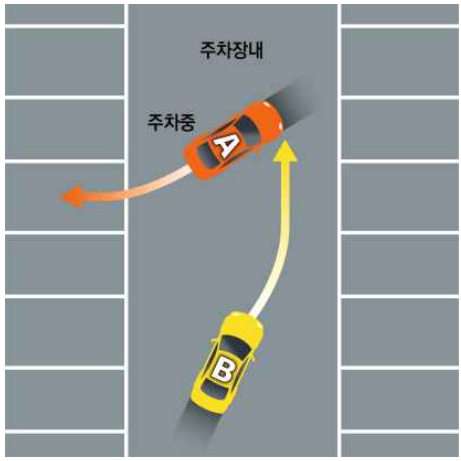
피고 차량은 위 E시장 내 창고 건물들 사이의 통행로 중 원고 차량 진행 방향 좌측에 사선으로 주차하고 있다가 원고 차량 진행 방향의 반대 방향으로 진행하기 위하여 후진하고 있었는데, 위 통행로에서 직진하던 원고 차량이 반대편 차로 쪽에 위치한 창고에 가기 위하여 황색 점선의 중앙선을 넘어 피고 차량의 후미 쪽으로 접근하며 좌회전하다가 원고 차량의 좌측 뒷부분으로 피고 차량의 뒷부분 좌측 모서리 부분을 들이받았다. 앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 원고 차량 운전자와 피고 차량 운전자의 과실 비율은 70% : 30%로 보는 것이 타당하다.

① 이 사건 사고 장소는 위 E시장 내 창고 건물들 사이의 통행로로 황색 점선의 중앙선이 설치되어 있는데, 원고 차량 진행 방향 쪽에 있는 창고 건물 앞에는 농수산물 등 상품들이 적재되어 있고, 원고 차량 진행 방향 반대 차로 쪽에는 차량들이 사선주차 또는 일렬 주차되어 있어 중앙선을 지키며 운행하는 것이 곤란하고 양 방향 진행 차량의 교행이 어려운 지점이 있는 등 상당히 혼잡하여 운전자들의 안전운전을 위한 주의가 요망되는 곳이다.

② 이 사건 사고 당시 원고 차량의 운전자는 위 E시장 내 통행로를 따라 직진하다가 피고 차량이 주차되어 있는 지점 조금 못 미친 곳에서 피고 차량의 운전자가 피고 차량에 탑승하자 피고 차량이 후진할 것에 대비하여 잠시 정차하였는데, 피고 차량이 곧바로 후진하지 않자 더 기다리지 아니하고 다시 진행하였고, 원고 차량이 진행을 시작한 지 얼마 되지 않아 후진을 시작한 피고 차량의 움직임을 잘 살피지 않은 채 반대편 차로 쪽에 있는 창고로 가기 위하여 황색 점선의 중앙선을 넘어 피고 차량의 후미 쪽으로 접근하며 무리하게 좌회전하다가 피고 차량을 충격한 점에 비추어 보면, 이 사건 사고는 원고 차량 운전자의 위와 같은 잘못이 주된 원인이 되어 발생하였다고 보는 것이 타당하다.

③ 다만, 피고 차량의 운전자로서도 이 사건 사고 장소 부근이 혼잡한 곳이고, 통행로를 진행하기 위해서는 주차된 차량을 후진하여야 하므로 주변 차량의 진행 상황을 잘 살피면서 후진하여야 할 주의의무가 있었고, 원고 차량이 잠시 피고 차량의 후진을 기다리다가 피고 차량이 곧바로 후진하지 않자 피고 차량이 후진을 시작하기 전에 진행을 시작하였으므로 원고 차량의 진행 상황을 잘 살피면서 후진하였어야 함에도 이를 게을리 한 채 그대로 후진한 잘못이 있고 이러한 피고 차량 운전자의 과실 또한 이 사건 사고의 발생 및 피해 확대에 한 원인이 되었다고 볼 수 있으며, 그 비율은 전체의 30% 정도로 봄이 타당하다.

18. 선행 주차진행차량과 후행 추월차량간 사고

	기본과실	A 40 : B 60	
	사고상황	자동차 A : 선행 주차진행 자동차 B : 후행 추월	
	수정요소		
	A 주차 신호불이행·지연		A
			B
	A 현저한 과실		
	A 중과실		
	B 서행 불이행		
	B 현저한 과실		
	B 중과실		

[도표해설]

사고 상황 :

주차장에 선후행으로 진입한 후 주차공간을 확인하고 주차구획으로 진입을 시도하는 선행 주차진행 A 차량과 그 뒤에서 양보하지 아니하고 우측으로 앞지르기하여 나아가려는 후행 추월 B차량이 접촉한 사고이다.

기본과실 해설 :

주차장은 기본적으로 주차를 위한 시설인바, 선행 A차량의 주차구획 진입동작이 후행 B차량에 의하여 인식 가능한 상태(비상등 점멸, 방향지시등 작동, 후진등 점등 또는 선행 A차량의 방향상태 등)에 있음을 전제로 주차구획 진입동작을 우선시하여, 후행 B차량의 경우 주차공간을 물색하는 선행 A차량을 뒤따라 진행하는 차량으로서는 항시 주차공간으로 진입할 것을 예상하여 최소한의 회전반경 내에 접근하지 않을 주의의무가 있음에도 잠시 양보하지 않고 곧바로 뒤따라 우측 방향으로 앞지르기 진행한 점을 고려하여, 양 차량의 기본과실을 40:60으로 정한다.

수정요소 해설 :

- 주차장에서는 주차를 위하여 전·후진이 당연히 예상되므로, 서행하지 않고 진행하는 경우 후행 B차량에게 10% 가산한다(도로교통법 제18조 제3항 준용).
- 자동차의 방향상태 자체로 명백히 주차구획 진입시도 여부를 인식하기 어려운 경우에, 비상등점등, 방향지시등작동, 후진등점등 등을 통하여 주차구획으로 진입하려는 신호를 누락하였다면 사고발생의 위험이 가중되므로, 선행 A차량에게 10% 가산한다.
- 양 차량의 현저한 과실 내지 중과실은 진행 속도, 주차장 상황 기타 충격부위 등 여러 사정을 비교하여 가감산한다. 특히 주차장은 서행이 요구되는 장소이므로 서행의무 위반시 10%를 가산한다.

[관련법규]

도로교통법 제18조(횡단 등의 금지)

- ① 차마의 운전자는 보행자나 다른 차마의 정상적인 통행을 방해할 우려가 있는 경우에는 차마를 운전하여 도로를 횡단하거나 유턴 또는 후진하여서는 아니 된다.

③ 차마의 운전자는 길가의 건물이나 주차장 등에서 도로에 들어갈 때에는 일단 정지한 후에 안전한지 확인하면서 서행하여야 한다.

도로교통법 제21조(앞지르기 방법 등)

① 모든 차의 운전자는 다른 차를 앞지르려면 앞차의 좌측으로 통행하여야 한다.

③ 제1항과 제2항의 경우 앞지르려고 하는 모든 차의 운전자는 반대방향의 교통과 앞차 앞쪽의 교통에도 주의를 충분히 기울여야 하며, 앞차의 속도·진로와 그 밖의 도로상황에 따라 방향지시기·등화 또는 경음기를 사용하는 등 안전한 속도와 방법으로 앞지르기를 하여야 한다.

도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

도로교통법 시행령 [별표 2]

－ 신호의 시기 및 방법(도로교통법 시행령 제21조 관련)

신호를 하는 경우	신호를 하는 시기	신호의 방법
1. 좌회전·횡단·유턴 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 왼쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(좌회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리)에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	왼팔을 수평으로 펴서 차체의 왼쪽 밖으로 내밀거나 오른팔을 차체의 오른쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 왼쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것
2. 우회전 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 오른쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(우회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리)에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	오른팔을 수평으로 펴서 차체의 오른쪽 밖으로 내밀거나 왼팔을 차체의 왼쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 오른쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것
3. 정지할 때	그 행위를 하려는 때	팔을 차체의 밖으로 내어 45도 밑으로 펴거나 자동차안전기준에 따라 장치된 제동등을 켜 것
4. 후진할 때	그 행위를 하려는 때	팔을 차체의 밖으로 내어 45도 밑으로 펴서 손바닥을 뒤로 향하게 하여 그 팔을 앞뒤로 흔들거나 자동차안전기준에 따라 장치된 후진등을 켜 것
5. 뒤차에게 앞지르기를 시키려는 때	그 행위를 시키려는 때	오른팔 또는 왼팔을 차체의 왼쪽 또는 오른쪽 밖으로 수평으로 펴서 손을 앞뒤로 흔들 것
6. 서행할 때	그 행위를 하려는 때	팔을 차체의 밖으로 내어 45도 밑으로 펴서 위아래로 흔들거나 자동차안전기준에 따라 장치된 제동등을 깜박일 것

[참고판례]

서울중앙지방법원 2017. 11. 24. 선고 2017나44215 판결

원고 차량 운전자가 이마트 주차장 안에서 원고 차량을 운행하면서 주차구역 사이의 통로 좌측으로 서행하던 중, 뒤에서 빠른 속도로 진행하여 원고 차량의 우측을 지나쳐 가려던 피고 차량의 좌측 뒷 펜더 부분과 원고 차량의 우측 측면 부분이 충돌한 사고에서, ① 사고 장소는 마트 주차장 내이고, 주차구역 사이 통로의 폭이 다소 좁기는 하나 차량 두 대가 교행할 정도는 되는 점, ② 원고 차량은 피고 차량의 앞에서 정차와 서행을 반복하며(주차할 공간을 찾고 있던 것으로 보임) 통로 좌측을 따라 진행하다가 조향장치를 우측으로 조작하고 있었던 점(통로 좌측의 주차구역에 후진주차 하려고 했던 것으로 보임), ③ 피고 차량은 빠른 속도로 원고 차량 우측을 지나쳐 가다가 원고 차량과 충돌한 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 사고는 주차장 내에서 서행하지 아니하고, 주차하려는 선행 차량의 동태를 주시하여 충돌을 회피하도록 안전하게 운전할 의무를 위반한 피고 차량 운전자의 과실과, 뒤따르는 차량이 원고 차량 우측을 지나쳐 진행하여 갈 수 있음을 예상하고 피고 차량의 동태를 살피면서 진로를 양보하여야 할 의무를 위반한 원고 차량 운전자의 과실이 경합하여 발생하였다고 할 것이고, 이러한 사고의 경위, 쌍방의 과실의 내용 등 변론에 나타난 사정들을 종합하면 그 과실비율은 원고 측 40%, 피고 측 60% 정도로 봄이 타당하다.

서울중앙지방법원 2019. 12. 20. 선고 2019나38627 판결

성남시 분당구 율동 율동공원주차장에서 주차장에 설치된 주차구획으로 후진하는 피고 차량과 그 사이로 진행하려는 원고 차량이 충돌하는 과정에서 피고 차량의 뒤범퍼와 원고 차량의 좌측 앞범퍼, 펜더 부분이 파손된 사고에서, 원고 차량 운전자는 주차장 내 통로에서 주차구획으로 후진하는 피고 차량을 발견하였을 것으로 보이므로, 피고 차량이 주차구획에 들어갈 때까지 대기하거나 적어도 피고 차량과의 거리를 확보한 다음 전진하였어야 함에도, 무리하게 피고 차량과 주차구획선 사이로 지나가려다가 이 사건 사고가 발생한 점, 다만 피고 차량 운전자로서도 주차구획선에 진입하는 과정에서 접근 중인 원고 차량의 동태를 잘 살피 안전하게 진입하였더라면 이 사건 사고를 회피할 수 있었을 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 사고는 원고 차량 운전자의 주된 과실과 피고 차량 운전자의 과실이 경합하여 발생하였다 할 것이고, 사고의 발생원인과 경위, 주차장 상황, 차량의 충돌 부위와 정도 등에 비추어 그 과실비율은 원고 차량 75%, 피고 차량 25%라고 봄이 상당하다.

[심의결정사례]

심의접수번호 2019-068321

주차장 내에서 피청구차량이 선행하면서 주차하기 위해 좌측으로 붙던 중, 후행하던 청구차량이 우측으로 피청구차량을 추월하는데, 피청구차량이 다시 우측으로 진행해 오다가 피청구차량의 우측 앞 펜더와 청구차량의 좌측 앞 모서리가 접촉한 사고로서, 후행하던 청구차량의 과실이 더 크다고 판단하여 결정함. 청구차량 과실 60%, 피청구차량 과실 40%.

19. 주차장 통로 후진차량과 전진(후진)출차 차량간 사고

	기본과실	A 40(35) : B 60(65)	
	사고상황	자동차 A : 주차장 통로 후진 자동차 B : (가)전진출차 (나)후진출차	
	수정요소	A	B
	A 서행불이행	+10	
	A 오른쪽 통행 불이행	+10	
	A 현저한 과실	+10	
	A 중과실	+20	
	A B차량 주차구역 통과	-10	
	B 서행불이행(급하게출차)		+10
	B 현저한 과실		+10
	B 중과실		+20
	B 앞부분 내밀고 대기		-10
	B 주행방향으로 45도전환		-10

[도표해설]

사고 상황 :

주차장 내 통행로에서 후진하는 A차량과 주차구역에서 전(후)진하여 통행로로 출차하는 B차량이 충돌한 사고이다.

비적용 사고상황 :

출차하는 차량은 통로를 진행하던 차량이 정차후 급후진하거나 후진 진로변경 할 것으로 예상하기는 어려우므로, 이런 경우에는 가해자와 피해자를 달리 봄이 타당하다.

기본과실 해설 :

- (가)주차장 내 통행로에서 후진 중인 A차량과 주차구역에서 주차하였다가 전진출차하여 통행로로 진입하는 B차량 간의 사고로, 주차장 사고와 유사하므로 도표 244를 준용하되, A차량이 통행로에서 후진중인 점을 감안하여 A차량의 과실을 10% 가산하여 양 차량의 기본과실을 40:60으로 정한다.
- (나)B차량이 주차구역에서 후진 출차를 하는 경우에는 일부 시야 제한이 있어 전진 출차에 비하여 주의를 더 기울여야 한다는 점을 감안하여 양 차량의 기본과실을 35:65로 정하였다.

수정요소 해설 :

- B차량이 주차구역에서 출차하는 과정에서 차체를 통행로에 일부 노출시키고 대기하던 중에 사고가 발생한 경우에는 B차량의 과실을 10% 감산한다.
- B차량이 주차구역에서 출차하는 과정에서 차체를 통행로의 주행방향 쪽으로 45도 정도 전환한 경우에는 B차량의 과실을 10% 감산한다.
- 서행불이행 여부, 기타 중과실, 현저한 과실 여부는 양 차량 진행 속도, 충격 부위, 주차장 상황 등을 감안하여 합리적으로 가감산 한다.

[관련법규]

도로교통법 제18조(횡단 등의 금지)

③ 차마의 운전자는 길가의 건물이나 주차장 등에서 도로에 들어갈 때에는 일단 정지한 후에 안전을 확인하면서 서행하여야 한다.

도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

도로교통법 시행령 [별표 2]

－ 신호의 시기 및 방법(도로교통법 시행령 제21조 관련)

신호를 하는 경우	신호를 하는 시기	신호의 방법
1. 좌회전·횡단·유턴 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 왼쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(좌회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리)에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	왼팔을 수평으로 펴서 차체의 왼쪽 밖으로 내밀거나 오른팔을 차체의 오른쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 왼쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것
2. 우회전 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 오른쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(우회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리)에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	오른팔을 수평으로 펴서 차체의 오른쪽 밖으로 내밀거나 왼팔을 차체의 왼쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 오른쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것
4. 후진할 때	그 행위를 하려는 때	팔을 차체의 밖으로 내어 45도 밑으로 펴서 손바닥을 뒤로 향하게 하여 그 팔을 앞뒤로 흔들거나 자동차안전기준에 따라 장치된 후진등을 켤 것
6. 서행할 때	그 행위를 하려는 때	팔을 차체의 밖으로 내어 45도 밑으로 펴서 위아래로 흔들거나 자동차안전기준에 따라 장치된 제동등을 깜박일 것

[참고판례]

서울중앙지방법원 2019가소2490309호 판결

이 사건 사고는 아파트 주차장에서 후진으로 이면도로로 진입하던 원고 차량과 이면도로에서 후진하던 피고 차량이 충돌하여 발생한 점(원고가 제출한 증거만으로는 원고 차량이 피고 차량과의 충돌을 피하고자 정지하였다고 인정하기에 부족하다), 그 밖에 이 사건 사고의 경위, 충돌 부위, 파손 정도 등에 비추어 보면, 원고와 피고의 과실비율은 구상금분쟁심의위원회 결정과 같이 6 : 4로 평가함이 타당하다.

[심의결정사례]

심의접수번호 2020-006748

CCTV영상에 의하면, 주차장에서 피청구차량이 전진 후 정차하여 조수석 탑승자를 태운 후에 후진 하던 중 주차구역에서 전진 출차하는 청구차량과 충격된 사고로 보이는바, 이러한 사고경위 및 양 차량 충격부위 등을 종합하여 볼 때 소심의 결정 타당함. 청구차량 과실 40%, 피청구차량 과실 60%

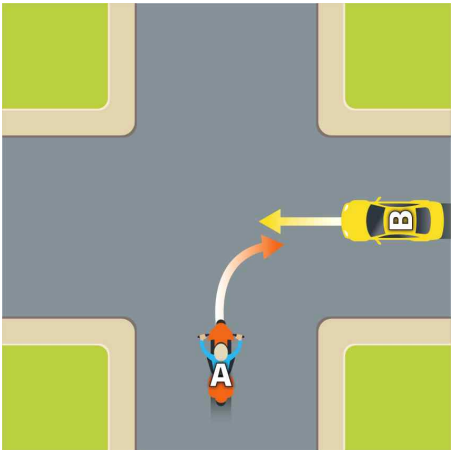
심의접수번호 2020-006056

지상 주차장에서, 청구차량은 주차라인에서 출차 중에 피청구차량은 주차장 통행로에 진입하여 후진 주차 시도 중에 발생한 사고로 보이는 바, 청구차량은 주차라인에서 출차하다 통행로 우측에서 진행 해오는 피청구차량을 발견하고 양보 정차 후 다시 진행한 점, 피청구차량은 청구차량의 우측 통행로에서 청구차량의 전방으로 지나간 후 다시 청구차량의 맞은 편 주차라인 쪽으로 후진 주차를 시도한 점, 피청구차량이 후진 주차를 시도할 당시 이를 발견한 청구차량은 정차 중인 점, 청구차량의 좌측 앞 펜더 등과 피청구차량의 좌측 앞 펜더 등이 접촉된 점, 기타 동영상에 나타난 사고 정황 참작하여 위와 같이 결정함. 청구차량 과실 50%, 피청구차량 과실 50%

심의접수번호 2020-003909

청구차량이 주차라인에서 출차 하던 중, 청구차량을 지나쳐 통로를 진행한 피청구차량이 후진하면서 청구차량을 충격한 사고임. 피청구차량이 청구차량을 지나가는 순간 청구차량이 주차라인에서 출차를 시작한 점, 피청구차량이 후진하는 것을 발견하고는 청구차량이 정지하였던 점, 청구차량이 정지한 상태에서 피청구차량이 충격을 한 점, 다만 피청구차량이 청구차량을 지나친 이후에 바로 후진을 하였는데, 주차라인에서 출차 하던 청구차량이 조금 더 완전하게 피청구차량의 움직임을 확인한 후 출차를 하였다면 사고를 예방할 수도 있었을 것으로 보이는 점 등을 고려하여 소심의 결정보다 청구차량의 과실비율을 조금 더 인정하여 과실비율을 결정함 (동영상 참조). 청구차량 과실 20%, 피청구차량 과실 80%

20. 우회전 이륜차량과 우측 직진차량간 사고

	기본과실	A 60 : B 40	
	사고상황	이륜차 A : 우회전 자동차 B : 직진	
	수정요소	A	B
	A 대우회전	+10	
	A 서행불이행	+10	
	A 현저한 과실	+10	
	A 중과실	+20	
	A 명확한 선진입	-10	
	A 명백한 대로	-10	
	B 우측통행 불이행		+10
	B 서행불이행		+10
	B 현저한 과실		+10
	B 중과실		+20
	B 명확한 선진입		-10
	B 명백한 대로		-10

[도표해설]

사고상황 :
중앙선이 설치되지 않은 이면도로 사거리 교차로에서 좌측도로에서 우회전하는 A이륜차와 우측도로에서 직진하는 B차량이 충돌한 사고이다.

기본과실 해설 :
좌측도로에서 교차로에 진입하는 A이륜차는 우측도로에서 진입하는 B차량에게 진로를 양보하여야 하고 A이륜차가 우회전하면서 B차량 방향으로 회전하는 중이므로 직진하는 경우에 비하여 보다 더 높은 주의의무가 요구된다고 보아 우회전하는 A이륜차와 우측도로에서 직진하는 B차량의 기본과실을 60:40으로 정하였다.

수정요소 해설 :

- A이륜차가 도로의 우측 가장자리를 따라 우회전하는데 아무런 장애가 없음에도 대우회전한 경우 B차량의 진로를 급격히 막아서게 되어 사고위험이 높아지므로 A이륜차의 과실을 가산한다.
- A이륜차가 서행하지 아니하고 빠른 속도로 우회전한 경우 B차량과 급격하게 가까워져 사고의 위험이 높아지므로 A이륜차의 과실을 가산한다.
- B차량이 도로 우측으로 진행하지 아니하고 도로 중앙이나 좌측으로 치우쳐 주행하고 있었던 경우 교차로 진입시 보다 높은 주의의무가 요구되므로 B차량의 과실을 가산한다.
- 일방 차량의 선진입이 인정될 경우 및 일방 차량이 진행하던 도로가 명백한 대로임이 인정되는 경우 해당 차량의 과실을 감경한다.

[관련법규]

도로교통법 제25조(교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하

면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.

도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)

① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가고 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

도로교통법 제31조(서행 또는 일시정지할 장소)

① 모든 차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.

1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로

도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

신호를 하는 경우	신호를 하는 시기	신호의 방법
1. 좌회전·횡단·유턴 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 왼쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(좌회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리에) 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	왼팔을 수평으로 펴서 차체의 왼쪽 밖으로 내밀거나 오른팔을 차체의 오른쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 왼쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것
2. 우회전 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 오른쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(우회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리에) 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	오른팔을 수평으로 펴서 차체의 오른쪽 밖으로 내밀거나 왼팔을 차체의 왼쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 오른쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것

[심의결정사례]

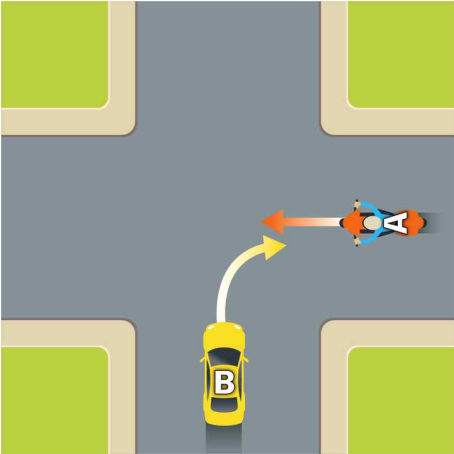
심의접수번호 2019-063964

삼거리 교차로에서 피청구 이륜차가 우회전하던 중 우측 도로에서 직진하던 청구차량과 충돌한 사고로 양 차량 진행 경로 및 속도 고려하여 결정함. 청구차량 과실 40%, 피청구이륜차 과실 60%.

심의접수번호 2019-102368

이면도로 삼거리에서 청구차량이 직진하던 중 좌측도로에서 우회전하는 피청구이륜차와 충돌한 사고로 청구차량이 교차로에 먼저 진입한 사정 고려하여 결정함. 청구차량 과실 30%, 피청구이륜차 과실 70%

21. 우측 직진 이륜차량과 우회전 차량간 사고

	기본과실	A 20 : B 80	
	사고상황	이륜차 A : 직진 자동차 B : 우회전	
	수정요소	A	B
	A 우측통행 불이행	+10	
	A 서행불이행	+10	
	A 현저한 과실	+10	
	A 중과실	+20	
	A 명확한 선진입	-10	
	A 명백한 대로	-10	
	B 대우회전		+10
	B 서행불이행		+10
	B 현저한 과실		+10
	B 중과실		+20
	B 명확한 선진입		-10
	B 명백한 대로		-10

[도표해설]

사고상황 :

중앙선이 설치되지 않은 이면도로 사거리 교차로에서 우측도로에서 직진하는 A이륜차와 좌측도로에서 우회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

기본과실 해설 :

좌측도로에서 교차로에 진입하는 B차량은 우측도로에서 진입하는 A이륜차에게 진로를 양보하여야 하는 점, B차량이 우회전하면서 A이륜차 방향으로 회전하는 중이므로 직진하는 경우에 비하여 보다 더 높은 주의의무가 요구되는 점, 이륜차는 차량에 비하여 가해의 위험성이 상대적으로 낮으며 사고 시 전도의 위험성이 높고 급정차하기가 어려운 점을 감안하여 우측도로에서 직진하는 A이륜차와 좌측도로에서 우회전하는 B차량의 기본과실을 20:80으로 정하였다.

수정요소 해설 :

- B차량이 도로의 우측 가장자리를 따라 우회전하는데 아무런 장애가 없음에도 대우회전한 경우 A 이륜차의 진로를 급격히 막아서게 되어 사고위험이 높아지므로 B차량의 과실을 가산한다.
- B차량이 서행하지 아니하고 빠른 속도로 우회전한 경우 A이륜차와 급격하게 가까워져 사고의 위험이 높아지므로 B차량의 과실을 가산한다.
- A이륜차가 도로 우측으로 진행하지 아니하고 도로 중앙이나 좌측으로 치우쳐 주행하고 있었던 경우 교차로 진입시 보다 높은 주의의무가 요구되므로 A이륜차의 과실을 가산한다.
- 일방 차량의 선진입이 인정될 경우 및 일방 차량이 진행하던 도로가 명백한 대로임이 인정되는 경우 해당 차량의 과실을 감경한다.

[관련법규]

도로교통법 제25조(교차로 통행방법)

- ① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하

면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.

도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)

① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가고 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

도로교통법 제31조(서행 또는 일시정지할 장소)

① 모든 차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.

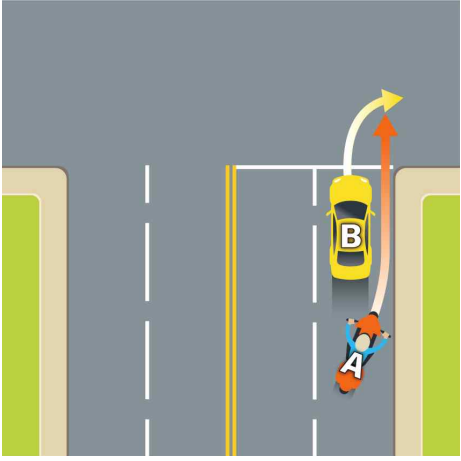
2. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로

도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

신호를 하는 경우	신호를 하는 시기	신호의 방법
1. 좌회전·횡단·유턴 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 왼쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(좌회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	왼팔을 수평으로 펴서 차체의 왼쪽 밖으로 내밀거나 오른팔을 차체의 오른쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 왼쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것
2. 우회전 또는 같은 방향으로 진행하면서 진로를 오른쪽으로 바꾸려는 때	그 행위를 하려는 지점(우회전할 경우에는 그 교차로의 가장자리에 이르기 전 30미터(고속도로에서는 100미터) 이상의 지점에 이르렀을 때	오른팔을 수평으로 펴서 차체의 오른쪽 밖으로 내밀거나 왼팔을 차체의 왼쪽 밖으로 내어 팔꿈치를 굽혀 수직으로 올리거나 오른쪽의 방향지시기 또는 등화를 조작할 것

22. 동일차로 내 우측 급진입 추월 이륜차량과 선행 우회전 차량간 사고

	기본과실	A 90 : B 10	
	사고상황	이륜차 A : 우측 급진입 추월 자동차 B : 선행 우회전	
	수정요소		
	A 도로경계 침범	+10	
	A 진로변경 진입 직후 추월	+10	
	A 현저한 과실	+10	
	A 중과실	+20	
	B 신호불이행·지연		+10
	B 서행불이행		+10
	B 대우회전		+10
	B 급우회전		+10
	B 현저한 과실		+10
	B 중과실		+20
	B 정차 후 출발		+20

[도표해설]

사고상황:

교차로에서 우회전하려는 B차량과 같은 차로 동일방향에서 B차량의 후방에서 후행하다가 B차량이 우회전을 위하여 감속하자 B차량의 우측 좁은 공간으로 급진로변경하여 진입하며 추월하려던 A이륜차가 충돌한 사고이다.

기본과실 해설:

동일차로 내에서 A이륜차가 B차량 후방에서 차로 중앙을 따라 주행하다가 선행 B차량이 회전을 위하여 감속하자 B차량을 추월하기 위하여 차로 우측편으로 이동하며 B차량의 우측 좁은 공간으로 급진입하는 경우 B차량으로서는 A이륜차의 진입을 미리 예상하거나 발견하기 어려우므로 우측으로 급진로변경 추월한 A이륜차의 과실이 중하나, 교차로에서 우회전하려는 B차량도 미리 도로의 우측단으로 접근하여 가장자리를 따라 우회전하여야 하는데 우회전하는 B차량 우측편으로 A이륜차가 진입할 공간이 남아있음에도 B차량이 우측 공간으로 진입한 A이륜차에 주의하지 못한 점을 고려하여 기본과실을 90:10으로 정하였다.

수정요소 해설:

- A이륜차가 도로 경계를 침범한 상태로 B차량의 우측으로 진입한 경우 A이륜차가 도로와 인도 사이 공간을 이용하여 추월하려한 중대한 과실이 인정되고 B차량은 도로 가장자리를 따라 정상 우회전하던 중임이 인정되므로 A이륜차의 과실을 가산한다.
- A이륜차가 옆 차로에서 진로변경하여 B차량 후방으로 진입한 직후 B차량의 우측편으로 추월하는 경우 B차량으로서는 A이륜차를 발견하기 어려운 현저한 사정이 인정되므로 A이륜차의 과실을 가산한다.
- B차량이 방향지시등을 미리 작동하지 아니하거나 서행하지 아니한 경우 A이륜차가 B차량의 우회

전을 미리 예상하기 어려웠던 사정이 인정되므로 B차량의 과실을 가산한다.

- B차량이 길가장자리를 따라 점진적으로 우회전하지 아니하고 급우회전하는 경우 B차량의 과실을 가산한다.
- B차량이 정차 후 출발하던 중인 경우 B차량을 피하여 추월 진행하는 차량이 있는지 여부를 살펴 출발할 주의의무가 요구되는 점을 고려하여 B차량의 과실을 가산한다.

[관련법규]

도로교통법 제14조(차로의 설치 등)

② 차마의 운전자는 차로가 설치되어 있는 도로에서는 이 법이나 이 법에 따른 명령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 차로를 따라 통행하여야 한다. 다만, 지방경찰청장이 통행방법을 따로 지정한 경우에는 그 방법으로 통행하여야 한다.

도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

- ① 모든 차의 운전자는 같은 방향으로 가고 있는 앞차의 뒤를 따르는 경우에는 앞차가 갑자기 정지하게 되는 경우 그 앞차와의 충돌을 피할 수 있는 필요한 거리를 확보하여야 한다
- ③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

도로교통법 21조(앞지르기 방법 등)

- ① 모든 차의 운전자는 다른 차를 앞지르려면 앞차의 좌측으로 통행하여야 한다.
- ③ 제1항과 제2항의 경우 앞지르려고 하는 모든 차의 운전자는 반대방향의 교통과 앞차 앞쪽의 교통에도 주의를 충분히 기울여야 하며, 앞차의 속도·진로와 그 밖의 도로상황에 따라 방향지시기·등화 또는 경음기(警音機)를 사용하는 등 안전한 속도와 방법으로 앞지르기를 하여야 한다.

[참고판례]

서울중앙지방법원 2018. 4. 30. 선고 2017나76434 판결

원고 차량이 편도 1차로 도로를 진행하다가 우측 노상 주차장에 주차하기 위하여 우회전하던 중 원고 차량의 후방에서 진행해오다 원고 차량과 같은 차로의 우측으로 원고차량을 앞지르려던 피고 이륜차와 충격한 사고에 대하여, 이 건 사고는 피고 이륜차가 앞지르기 방법을 위반하여 원고 차량의 도로 우측 틈으로 끼어들어 간 피고 이륜차의 주된 과실에 기인한 것이지만, 원고 차량도 우회전을 하려면 미리 도로의 우측 가장자리로 서행하면서 우회전을 하여야 하고, 우측 후사경을 통해 회전하고자 하는 우측 방면의 상태를 잘 살피고 방향지시등을 점등하여 주변 차량들로 하여금 진로변경을 예상할 수 있게 한 후 우회전을 할 주의의무가 있음에도 이러한 주의의무를 다하지 아니한 채 우회전을 한 과실이 있는 점을 고려함. 원고 차량의 과실 30%, 피고 이륜차의 과실 70%

서울남부지방법원 2018. 9. 7. 선고 2018나50626 판결

원고 차량이 편도 4차로 도로의 4차로를 따라 서행하다가 길가장자리를 따라 우회전하는 순간 피고 이륜차가 원고 차량을 뒤따르던 차량과 인도 사이 틈으로 그 차량을 빠른 속도로 추월한 다음 원고 차량까지 추월하고자 원고 차량과 인도 사이 틈으로 직진하다가 원고 차량을 충돌한 사고로 피고 이

륜차의 앞지르기 방법 위반의 전적인 과실로 발생한 사고로 판단함. 원고차량 과실 0%, 피고 이륜차 과실 100%

[심의결정사례]

심의접수번호 2020-005237

피청구차량이 우측에 정차되어 있던 심의외차량으로 인하여 1차로에서 우회전 중이었는데 후행하던 청구 이륜차량이 우측으로 급추월하려다 피청구차량과 충격하고 그 여파로 우측 심의외차량을 충격한 사고로 위와 같은 사고 경위 및 양 차량 주행 속도 등 고려하여 결정함. 피청구차량 과실 10%, 청구이륜차 과실 90%

심의접수번호 2020-004290

청구차량이 우회전 중 우측으로 추월하던 피청구이륜차와 충격한 사고로 피청구이륜차가 우측갓길을 이용하여 계속 선행 차량들을 추월 진행하던 중이었던 점, 청구차량의 방향지시등 등화 여부 불명인 점 고려하여 결정함. 청구차량 과실 20%, 피청구이륜차 과실 80%

23. 횡단보도(보행자신호 적색) 횡단 이륜차량과 신호에 따라 직진(좌회전)하는 차량간 사고

	기본과실	A 100 : B 0	
	사고상황	이륜차 A : 횡단보도 횡단 (보행자신호 적색) 자동차 B : 녹색 직진 (녹색화살표 좌회전)	
	수정요소	A	B
	A 현저한 과실	+10	
	A 중과실	+20	
	B 현저한 과실		+10
	B 중과실		+20

[도표해설]

사고 상황 :

신호등이 설치된 교차로에서 횡단보도 보행자 적색신호에 횡단하는 A이륜차량과 신호에 따라 정상 직진 (좌회전)하는 B차량이 충돌한 사고이다.

기본과실 해설 :

신호기가 있는 교차로에서 신호는 양 차량 운전자가 신뢰하는 것으로, B차량은 A차량이 신호를 위반 하여 보행자 횡단보도를 보행자 적색신호에 횡단할 것을 예상하고 주의해야 할 이유가 없으므로 A 차량의 일방과실(100:0)로 정한다.

수정요소 해설 :

- 양 차량의 현저한 과실 내지 중과실은 양 차량 진입 시점, 양 차량 진행 속도, 기타 충격부위 등 여러 사정을 비교하여 가감산한다.

[관련법규]

도로교통법 제2조(정의)

13. "교차로"란 '십(十)'자로, 'T'자로나 그 밖에 둘 이상의 도로(보도와 차도가 구분되어 있는 도로에서는 차도를 말한다)가 교차하는 부분을 말한다.

도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따른 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.

1. 교통정리를 하는 국가경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰 공무원(이하 "자치경찰공무원"이라 한다)
2. 국가경찰공무원 및 자치경찰공무원(이하 "경찰공무원"이라 한다)을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 "경찰보조자"라 한다)

도로교통법 제18조(횡단 등의 금지)

① 차마의 운전자는 보행자나 다른 차마의 정상적인 통행을 방해할 우려가 있는 경우에는 차마를 운전하여 도로를 횡단하거나 유턴 또는 후진하여서는 아니 된다.

도로교통법 제25조(교차로 통행방법)

⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가는 것은 아니 된다.

[참고판례]

대법원 2005. 5. 13. 선고 2005다7177 판결

신호등에 의하여 교통정리가 행하여지고 있는 교차로의 통행 방법과 운전자의 주의의무 ; 신호등에 의하여 교통정리가 행하여지고 있는 교차로를 진행신호에 따라 진행하는 차량의 운전자는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량들도 교통법규를 준수하고 충돌을 피하기 위하여 적절한 조치를 취할 것으로 믿고 운전하면 충분하고, 다른 차량이 신호를 위반하고 자신의 진로를 가로질러 진행하여 오거나 자신의 차량을 들이받을 경우까지 예상하여 그에 따른 사고발생을 미리 방지할 특별한 조치까지 강구할 주의의무는 없으며, 다만 신호를 준수하여 진행하는 차량의 운전자라고 하더라도 이미 교차로에 진입하고 있는 다른 차량이 있다거나 다른 차량이 그 진행방향의 신호가 진행신호에서 정지신호로 바뀐 직후에 교차로를 진입하여 계속 진행하고 있는 것을 발견하였다거나 또는 그 밖에 신호를 위반하여 교차로를 진입할 것이 예상되는 특별한 경우라면 그러한 차량의 동태를 두루 살피면서 서행하는 등으로 사고를 방지할 태세를 갖추고 운전하여야 할 주의의무는 있다 할 것이지만, 그와 같은 주의의무는 어디까지나 신호가 바뀌기 전이나 그 직후에 교차로에 진입하여 진행하고 있는 차량에 대한 관계에서 인정되는 것이고, 신호가 바뀐 후 다른 차량이 신호를 위반하여 교차로에 새로 진입하여 진행하여 올 경우까지를 예상하여 그에 따른 사고발생을 방지하기 위한 조치까지 강구할 주의의무는 없는 것이다(대법원 1995. 10. 13. 선고 95다29369 판결, 1999. 8. 24. 선고 99다30428 판결, 2002. 9. 6. 선고 2002다38767 판결 등 참조).

서울중앙지방법원 2020. 2. 19. 선고 2019나50719 판결

피고 차량은 횡단보도를 무단으로 진행하던 중 좌회전 신호를 따라 위 횡단보도를 통과하던 원고 차량의 좌측면을 충격하였다(이하 '이 사건 사고'라 한다). 원고는 이 사건 사고는 피고 차량이 신호를 위반하여 횡단보도로 진행하다가 신호에 따라 좌회전하던 원고 차량을 충격함으로써 발생하였으므로, 이 사건 사고에 있어서 피고 차량의 과실 비율은 100%라고 주장하고, 피고는 이 사건 사고는 원고 차량의 전방주시의무위반과 피고 차량의 과실이 경합하여 발생하였으므로, 이 사건 사고에 있어서 원고 차량의 과실 비율은 최소한 10% 상당이라고 주장한다.

위 인정사실과 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉 피고 차량은 오토바이 차량으로서 보행자를 위한 횡단보도를 주행할 수 없음에도 불구하고 위 횡단보도를 주행하였던 점, 피고 차량이 위 횡단보도를 진행할 당시의 신호는 적색 신호로서, 횡단보도를 통한 통행 자체가 신호 위반이었던 점, 원고 차량은 좌회전 신호에 따라 좌회전 중이었던 점, 원고 차량이 당시에 보행자가 아닌 오토바이가 신호를 위반하여 횡단보도를 진행할 것까지 예상하기는 어려웠을 것으로 보이는 점 그 밖에 이 사건 사고경위, 충돌부위 등에 비추어 보면 이 사건 사고는 피고 차량의 전적인 과실로 인해 발생하였다고 판단된다.

서울중앙지방법원 2019. 9. 5. 선고 2019나21216 판결

원고 차량 운전자는 원고 차량을 운전하여 대구 서구 비산동 북비산지하차도 부근 도로 1차로를 직진 신호에 지나다 그곳에 설치된 횡단보도를 적색신호에 무단 횡단하던 피고 차량과 부딪혔다.

위 인정사실에 의하면 이 사건 사고는 적색신호에 횡단보도를 무단 횡단한 피고 차량 운전자의 과실로 인하여 발생한 것으로 봄이 상당하다. 이에 대하여 피고는 이 사건 사고 당시 사고 차로인 1차로를 제외하고는 도로 2, 3차로에 신호대기 중인 차량이 빼곡하게 들어차 있었으므로 원고 차량 운전자 역시 위 차량들 사이로 무단 횡단하는 보행자 등이 있을 것을 대비하여 서행하는 등 안전하게 운전할 주의의무가 있음에도 전방 좌회전 신호를 받기 위하여 과속하다 횡단보도를 건너던 피고 차량을 발견하지 못하여 이 사건 사고가 발생하였으므로 원고 차량 운전자의 과실을 역시 반영하여야 한다고 주장한다. 그러나 이 법원에 제출된 증거만으로 원고 차량 운전자가 과속하였다고 보기 어렵고, 신호를 준수하여 운전하는 원고 차량 운전자에게 보행자를 위한 횡단보도를 적색신호에 무단 횡단하는 오토바이까지 예상하여 운전하여야 할 주의의무까지 있다고 할 수는 없다. 따라서 이에 관한 피고의 주장은 받아들이기 어렵다.

[심의결정사례]**심의접수번호 2020-012743**

청구차량은 신호에 따라 직진, 피청구차량은 오토바이로서 우측에서 좌측으로 횡단보도를 횡단하다가 충격된 사고, 신호가 황색이나 적색에서 변경된 것은 아닌 것으로 보이는 점, 피청구차량은 횡단보도를 무단으로 횡단한 것으로 보이는 점, 정차한 차량으로 인하여 시야장애가 있었던 것으로 보이는 점, 시간상, 거리상 우측에서 나타난 피청구차량을 청구차량이 피할 수 없었다고 보이는 점 등을 감안하여 결정(동영상, 교통사고 사실확인원 참조). 청구차량 과실 0%, 피청구차량(이륜차) 과실 100%